

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Talak antara:

Rizky Zulkarnain Hasibuan bin Yunan Hasibuan, NIK 3574041504870002, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 15 April 1987, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *rizkyhasibuan87@gmail.com*. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moh. Nadzib Asrori, S.H., M.Hum., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Nadzib & Rekan” yang beralamat di Cluster Ketapang Residence, Blok A-5, Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Register Kuasa Nomor 11/Kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 15 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *moh.nadzibasrori@gmail.com*, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

dr. Silvia Hardiyanti binti Suhari S.Ag., M.Pd., NIK 3574016410890001, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 24 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik

pada alamat email: *silviahardiyanti@yahoo.com*, sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 15 Januari 2025, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 April 2016 dihadapan PPN KUA Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0087 01/IV/2016 tanggal 02 April 2016 (23 Djumadil Tsaniah 1437 H);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kediaman Termohon yang beralamat di Perum Pilang Permai 47F, Kelurahan Pilang, Kecamatan Pilang, Kota Probolinggo, dan terakhir Termohon tinggal di rumah Perumahan Pondok Indah, Jalan V, Nomor 14, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama: 1. Mikhayla Lubna Hasibuan, yang lahir pada tanggal 20 Juli 2020 (sekarang berusia 4 tahun); 2. Malaika Zayna Azwa Hasibuan yang lahir pada tanggal 9 Mei 2023 (sekarang berusia 10 bulan);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2022 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

5. Bahwa sebab–sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a) Termohon tidak bersedia mengikuti di tempat tinggal Pemohon yang disediakan, dari kos kosan di Gang Pahlawan Probolinggo, kontrakan di Gang Pisang Kedopak Probolinggo, sampai tempat tinggal Pemohon saat ini di Perumahan Tanjung *Village* Pajarakan kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir;

b) Termohon selalu menuntut Pemohon, dari nafkah lahir dan bila tidak sesuai keinginannya Termohon harus bekerja di luar rumah (tidak perlu memberitahu Pemohon) dan terakhir Termohon sering membentak Pemohon dengan nada yang kasar baik di dalam mobil, di rumah Termohon (Perumahan Pondok Indah Arjuna V) ataupun di depan orang tua Termohon (Perumahan Pilang Permai) dan lebih memilih suka tinggal dengan kedua orang tua Termohon daripada di kediaman Pemohon sendiri;

c) Termohon dan Pemohon sudah tidak berkumpul secara bersama sama atau pisah rumah sampai diajukan permohonan cerai talak ini diajukan sudah 7 (tujuh) bulan (sejak bulan Mei 2024 s/d 31 Desember 2024) dan tidak ingin tinggal bersama di kediaman Pemohon di Perumahan Tanjung *Village* Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo (hidup mandiri dengan Pemohon namun Termohon tidak bersedia);

d) Orang tua Termohon selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik dari tempat tinggal, kebutuhan sehari hari daripada hidup mandiri dengan hasil jerih payah Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak pertengahan bulan Mei tahun 2024 (tepatnya tanggal 14 Mei 2024 s/d 31 Desember 2024) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah (hingga sekarang sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan) dan Termohon lebih suka memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan/dimediasi oleh saudara orang tua Termohon dan diberi nasihat agar kembali rukun dan membina keluarga yang harmonis lagi, namun tidak berhasil;

8. Bahwa baik Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak bisa hidup rukun sebagai sepasang suami istri sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan perceraian menentukan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

10. Bahwa dengan demikian, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan” perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah”. Pemohon telah mencoba berulang kali menyelamatkan bahtera rumah tangganya, pada akhirnya Pemohon berkesimpulan, perceraian adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah sepantasnya bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Cq Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau;

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan tiada memihak;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Nadzib Asrori, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Nadzib & Rekan" yang beralamat di Cluster Ketapang Residence, Blok A-5, Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Register Kuasa Nomor 11/Kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 15 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *moh.nadzibasrori@gmail.com*;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan dan ternyata lengkap serta sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasanya dan Termohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator non-hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Sulyono, S.Sos., MM sebagaimana laporan mediasi tanggal 30 Januari 2025 yang isinya mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara, yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1 : Hak asuh 2 (dua) orang anak diserahkan kepada Termohon dengan ketentuan Pemohon tetap diberi kesempatan berkomunikasi dan bertemu anak sesuai waktu yang disepakati;

Pasal 2 : Kesepakatan perdamaian sebagian ini berlaku apabila

permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim;
Pasal 3 : Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Februari 2025 Termohon mengajukan permohonan mediasi sukarela kepada Hakim dengan harapan rumah tangganya bisa bersatu kembali, namun oleh karena pada hari dan tanggal persidangan tersebut Pemohon prinsipal tidak hadir maka pada persidangan berikutnya tanggal 11 Februari 2025 Hakim menyampaikan maksud dan tujuan permohonan Termohon kepada Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak setuju diadakan mediasi sukarela karena Pemohon sudah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena permohonan pelaksanaan mediasi sukarela tidak disepakati para pihak maka Hakim menyatakan bahwa persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara;

Bahwa Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon, oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) oleh Pemohon, maka persidangan pemeriksaan perkara dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Termohon tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Termohon dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan atas penjelasan tersebut Termohon memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan tambahan permohonan agar kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dengan Termohon terkait hak asuh anak menjadi bagian dari posita permohonan dan agar dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan elektronik hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dengan agenda jawaban sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang disertai gugatan rekonsvansi yang diunggah Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Pukul: 11.22 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Perkara/Konvensi:

1. Bahwa semestinya jika Pemohon jujur apa adanya, persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang prinsip, masalah muncul justru berasal dari Pemohon yang diawali dengan Pemohon menghendaki sertifikat tanah dan rumah Jalan Arjuno atas nama Termohon dibaliknamakan atas nama Pemohon hingga Pemohon menginginkan rumah Jalan Arjuno untuk dijual lalu dibelikan rumah di Malang; sedangkan tanah dan rumah di Jalan Arjuno 100% adalah uang milik orang tua Termohon (Suhari) hasil sewa ruko milik orang tua Termohon yang disewa oleh Indomaret. Hasil sewa tersebut dibelikan tanah dan dibangun rumah dengan sertifikat diatasnamakan Termohon. Pemohon tidak bersedia menempati rumah tersebut, Pemohon selalu bingung masalah tempat tinggal, Pemohon menyediakan tempat tinggal namun lalai memberikan nafkah uang selama 7 bulan. Terakhir Termohon mengikuti Pemohon tinggal di rumah Pajarakan namun Pemohon banyak berkegiatan di Malang, Termohon diberi nafkah minimal, tidak diizinkan praktik dokter namun Termohon diminta ikut memikirkan cicilan rumah Pajarakan dengan cara jualan nasi secara online;

2. Bahwa Pemohon yang notabene berpendidikan dan berprofesi sebagai Advokat juga Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Kota Probolinggo dan Kraksaan paham dan mengerti arti sebuah rumah tangga, bagaimana rumah tangga itu dibangun untuk mewujudkan keluarga yang *mawaddah warohmah*. Bagaimana prinsip-prinsip Islam terkait dengan tanggung jawab laki-laki sebagaimana baik di dalam Al-

Quran maupun Hadist serta Undang-Undang (baik UU 1 Tahun 1974 maupun Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI);

3. Benar, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 April 2016 di rumah Termohon di hadapan PPN KUA kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0087 01/IV/2016 tanggal 2 April 2016 (23 Djumadil Tsaniah 1437 H);

4. Bahwa setelah menikah Termohon melanjutkan pendidikannya di Bandung, Pemohon bekerja dan tinggal di Jakarta kemudian tinggal bersama di Bandung. Bulan November 2016 hingga November 2017 Termohon bertugas sebagai dokter internship di Taliwang, Sumbawa Barat, sedangkan Pemohon saat itu bekerja di Sidoarjo dan tinggal di rumah orang tuanya di Probolinggo. Pada bulan November 2017, setelah Termohon selesai bertugas sebagai dokter internship, Termohon kembali ke Kota Probolinggo tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang-kadang berada di rumah orang tua Termohon bersama Pemohon hingga bulan Juni 2018 kemudian bersama Pemohon tinggal di Malang untuk melanjutkan S2 dan Termohon bekerja di RSUD Saiful Anwar Malang hingga tahun 2021. Pada bulan Juni tahun 2021 hingga Mei 2022 Pemohon dan Termohon tinggal di ruko milik orang tua Termohon jalan Soekarno Hatta 66 Probolinggo yang kemudian disewa oleh Indomaret dan hasil sewa tersebut dibelikan tanah dan dibangun rumah di Jalan Arjuna Probolinggo. Pada bulan Mei 2022 hingga bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, saat itu rumah di Jalan Arjuna Gang 5 sedang dibangun. Terakhir saat ini Termohon tinggal di rumah Jalan Arjuna Gang 5, No.14, Kota Probolinggo sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pajarakan dan bekerja di Malang'

5. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu 1. Mikhayla Lubna Hasibuan lahir tanggal 20 Juli 2020 (Saat ini berusia 4 tahun 6 bulan), 2. Malaika Zayna Azwa Hasibuan lahir tanggal 09 Mei 2023 (Saat ini berusia 1 tahun 9 bulan);

6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin (5.a) terkecuali ada beberapa hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon. yakni:

Benar, Termohon tidak bersedia tinggal di kos-kosan Gang Pahlawan Probolinggo. Sejak bulan Juli 2022 Pemohon tinggal di kos-kosan Gang Pahlawan Probolinggo dan Termohon tinggal di Malang karena bekerja di RSUD Saiful Anwar Malang atas izin Pemohon. Saat Termohon kembali ke kota Probolinggo bulan Desember 2022 Termohon bekerja secara *Work From Home*, Termohon kurang bersedia tinggal di tempat Pemohon yaitu di kos-kosan Gang Pahlawan Kota Probolinggo karena Termohon sedang hamil 4 bulan merasa kurang nyaman dengan kondisi kos-kosan tersebut yaitu kamar ukuran 3x3 m, atap asbes sehingga terasa panas, tidak ada kasur ada kasurpun adalah kasur gulung tipis untuk anak, tidak ada dapur, kamar mandi di luar. Dalam kondisi hamil 4 bulan Termohon merasa tidak nyaman tinggal di kosan tersebut, setiap malam Termohon yang sedang hamil merasa sakit badan tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat cukup, tidak bisa bekerja *Work From Home* bahkan anak juga merasa tidak nyaman dengan seringnya menangis sehingga menurut Termohon tempat tersebut kurang layak untuk sebuah keluarga. Meskipun Termohon kurang bersedia tinggal dengan Pemohon di kos-kosan tersebut namun setiap hari Jumat atau Sabtu hingga hari Minggu Termohon bersama anak menginap di kos-kosan tersebut. Pemohon mengatakan bahwa kos-kosan tersebut adalah rumah tempat pulang yang disediakan oleh Pemohon untuk Termohon dan anak sehingga jika ingin menginap di kosan tersebut tidak perlu menjemput Termohon dan anak. Sehingga setiap kali Termohon dan anak akan menginap selalu naik mobil online. Selama satu bulan sebelum melahirkan anak kedua, Termohon dan Pemohon beserta anak pertama tinggal di rumah orang tua Pemohon (perumahan Asabri Probolinggo) atas permintaan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon tidak tega Termohon sedang hamil besar hidup berdua di rumah jalan Arjuna dengan sang anak. Termohon sangat menjaga kesehatan fisik dan mental selama kehamilan. Termohon kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon seperti hal kecil mengelus perut

Termohon yang sedang hamil tidak dilakukan, pernah juga Pemohon tidak bersedia mengantar kontrol kehamilan karena hujan akhirnya Termohon berangkat sendiri, tidak pernah menanyakan kabar kehamilan Termohon. Kesehatan Termohon selama kehamilan terganggu, Termohon selalu sedih hingga stress membuatnya sakit kepala tidak kunjung sembuh berbulan-bulan hingga Termohon melahirkan anak kedua secara darurat melalui operasi sesar karena gerakan janin berkurang hingga tidak ada pergerakan janin. Tidakkah Pemohon menyadari bahwa sikapnya demikian yang egois, tidak ada belas kasihan hampir membuat kehilangan anak kandungnya sendiri;

Tidak benar bahwa Termohon tidak bersedia tinggal di kontrakan Gang Pisang Kedupok Kota Probolinggo. Pada bulan Mei 2023 Termohon meminta untuk dicarikan kontrakan layak untuk keluarga dengan memberikan uang kepada Pemohon sebesar Rp500.000 rupiah, hal yang seharusnya Termohon tidak perlu memberikan kepada Pemohon tapi Pemohon menerima kemudian Pemohon pindah ke kontrakan di Gang Pisang Kedupok Probolinggo. Dua minggu setelah melahirkan, Pemohon secara mendadak pulang bekerja dari Pengadilan Agama Probolinggo Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal bersama di kontrakan Gang Pisang Kedupok Probolinggo, saat itu Termohon tinggal bertiga (Termohon bersama 2 orang anak) di rumah Jalan Arjuna Kota Probolinggo. Termohon bersedia tinggal di rumah kontrakan tersebut Gang Pisang Kedupok Kota Probolinggo dengan syarat barang-barang yang dipindah diurus semua oleh Pemohon karena Termohon masih kesakitan dengan bekas operasi sesar. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gang Pisang Kedupok Probolinggo selama 3 bulan. Termohon sangat menyayangkan sikap Pemohon bahwa ada rumah di Jalan Arjuna namun Pemohon tidak bersedia menempati rumah tersebut, lebih memilih bingung mencari kontrakan rumah hingga lalai memberikan nafkah uang kepada Termohon selama bulan Desember 2022 hingga pertengahan Juli 2023 (7 bulan) dengan alasan uangnya untuk membayar kos-kosan dan kontrakan. Termohon menanyakan keuangan rumah tangga (nafkah)

kepada Pemohon, Pemohon mengatakan akan memberikan nominal 2 juta per bulan kenyataannya pada pertengahan Juli 2023 Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp100.000 per hari secara *cash* (hari Senin – Jumat) pemberian tersebut bertahan hingga 2 minggu, namun uang tersebut banyak habis pada transport online pulang ke rumah dari sekolah anak ke Gang Pisang Kedupok kemudian Termohon diberi nafkah sebesar Rp50.000 perhari *cash* (Senin-Sabtu), pemberian berubah menjadi Rp350.000 perminggu sampai Maret 2024. Selama tinggal di rumah Gang Pisang Kedupok, anak pertama selalu merengek minta sekolah. Menurut Termohon apabila anak sekolah *playgroup* anak dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, mengurangi penggunaan gadget di rumah, sang adik yang masih bayi berusia 2 bulan dapat tidur dengan nyenyak dan mengurangi rasa lelah Termohon mengurus 2 anak. Namun keinginan anak untuk sekolah *playgroup* tidak disetujui oleh Pemohon. Pemohon pernah mengancam kepada Termohon saat berada di rumah Gang Pisang Kedupok dengan mengatakan *“Berani kamu menyekolahkan anak, sekolahkan sendiri sampai besar, jangan sampai menyesal kamu”* Akhirnya Termohon tetap menyekolahkan anak pertama di PAUD bulan Juli 2023 di bilingual *playgroup kindergarten* Dunia Anak di Jalan Argopuro IX Kota Probolinggo karena hanya sekolah tersebut masih ada kuota 2 hari sebelum masuk sekolah. Pada saat itu biaya sekolah Rp2.900.000 sebagian besar dari Termohon, Pemohon memberikan uang sekolah Rp600.000, di tahun selanjutnya Termohon lah secara penuh membiayai anak pertama sekolah. Karena pertimbangan jarak sekolah anak lebih efisien 500 meter dari tempat tinggal di rumah Jalan Arjuno maka Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2023 pindah di rumah Jalan Arjuno Gang 5 Kota Probolinggo hingga bulan November 2023. Setelah bulan November 2023 Pemohon sudah tidak pernah menginap di rumah Jalan Arjuna, Pemohon berada di rumah orang tuanya (Asabri Probolinggo) dan kadang-kadang berada di rumah perumahan Tanjung village Pajajaran yang dibeli bulan Mei 2023 dan selesai dibangun

Agustus 2023. Pemohon yang pernah tinggal di rumah jalan Arjuna selalu menunjukkan sikap *silent treatment*, tidak suka terhadap Termohon;

Benar bahwa Termohon kurang bersedia tinggal di Perumahan Tanjung village Pajarakan. Pada pertengahan bulan Mei 2023, Pemohon membeli rumah KPR subsidi atas persetujuan Termohon berlokasi di Perumahan Tanjung village dusun Dawuhan kabupaten Pajarakan. Termohon menyetujui membeli rumah tersebut karena Pemohon berencana akan magang notaris selama 2 tahun di Pajarakan dan saat itu Pemohon juga bekerja di Pengadilan Agama Kraksaan sebagai mediator. Sehingga menurut Termohon rumah tersebut dapat digunakan sebagai tempat istirahat Pemohon atau untuk tempat Pemohon dan Termohon bersama anak-anak di hari akhir pekan. Pada bulan Agustus 2023, saat rumah berlokasi di Pajarakan selesai dibangun, Pemohon jarang ada di rumah jalan Arjuna. Termohon kurang bersedia tinggal di Perumahan Tanjung village Pajarakan karena Termohon masih terikat kontrak kerja sebagai koordinator penelitian vaksin covid di RSUD Saiful Anwar Malang sejak akhir Juli 2022 hingga Oktober 2023, sehingga kadang-kadang perlu pergi ke Malang 2 minggu sekali atau bila dibutuhkan keperluan mendesak. Selain itu anak pertama sedang berkegiatan sekolah di PAUD di jalan Argopuro IX, sore hari mengaji di TPQ Baitul Ula. Termohon juga memiliki kegiatan praktik Klinik di Klinik Mayang kota Probolinggo Senin-Sabtu jam 9 pagi hingga jam 12 siang sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini, setelah praktik klinik Termohon membersamai anak di rumah untuk tumbuh kembang dengan baik serta memberikan ASI hingga saat ini kepada anak kedua berusia 1 tahun 9 bulan;

Sejak ayah Pemohon meninggal tanggal 20 November 2023, Pemohon sudah tidak pernah ada di rumah Jalan Arjuno. Saat 100 hari wafatnya ayah Pemohon, tanggal 28 Februari 2024, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal menetap di Pajarakan namun Termohon tidak bersedia karena alasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan terjadilah perselisihan di dalam mobil. Pemohon meminta Termohon dan anak untuk meninggalkan semua aktivitas yang ada di Probolinggo. Termohon tidak

memahami logika jalan pemikiran Pemohon dengan sikapnya yang mempersulit diri, istri dan anak. Termohon praktik dokter 3 jam dianggap tidak bisa mengurus anak, anak ditempatkan sekolah di desa Pajajaran yang kualitas dan fasilitas pendidikan lebih baik di Kota Probolinggo, Termohon tidak diizinkan praktik dokter tapi nafkah yang diberikan minimal bahkan diminta ikut memikirkan cara melunasi KPR rumah Pajajaran dengan kalau bisa jualan nasi online. Nafkah yang diberikan Pemohon Rp350.000 per minggu hingga bulan Maret 2024 tidak cukup untuk mencukupi semua kebutuhan. Sedangkan saat Termohon mengikuti kemauan Pemohon tinggal di Pajajaran bulan April 2024 uang nafkah yang diberikan Rp150.000 perminggu (Rp600.000 perbulan). Bagi Termohon bukan masalah nominal yang diberikan, tapi Pemohon tidak bisa diajak bekerja sama dengan Termohon dalam membangun pondasi finansial yang kokoh dalam rumah tangga. Bahkan untuk kebutuhan pribadi Termohon dipenuhi oleh Termohon sendiri, selama ini Termohon selalu menjadi *backing finansial* rumah tangga. Termohon telah pernah menawarkan bersedia tinggal di Pajajaran setiap Jumat atau Sabtu hingga Minggu namun Pemohon tidak bersedia dengan mengatakan “*rumah Pajajaran bukan rumah weekend, bukan rumah Sabtu Minggu*”. Menurut Termohon praktik klinik dari jam 9 pagi hingga 12 siang saat ini merupakan kegiatan Termohon dalam memberikan manfaat kepada orang lain sesuai profesinya yaitu dokter, ilmu kedokteran akan *update*, waktu yang singkat namun bagi Termohon dapat menghilangkan kejenuhan di rumah, serta menjadi *backup finansial* yang apabila saat ini hanya mengandalkan nafkah dari Pemohon saja sangat tidak cukup. Karena Termohon tidak bersedia mengikuti tinggal di rumah Pajajaran akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada April 2024;

7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin (5.b) terkecuali ada beberapa hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Sejak awal menikah Pemohon membolehkan Termohon untuk bekerja sesuai profesinya yaitu dokter. Pada bulan Juli 2022 Termohon bekerja di RSUD. Saiful Anwar Malang sebagai koordinator penelitian atas izin

Pemohon, bahkan Pemohon mengantarkan Termohon ke Malang. Kontrak kerja Termohon di RSUD Saiful Anwar dimulai akhir Juli 2022 hingga Oktober 2023, namun bulan Desember 2022 Termohon bekerja secara *remote work from home* sehingga Termohon kembali ke Probolinggo. Bagaimana bisa Pemohon mengatakan bahwa Termohon selalu menuntut nafkah lahir kepada Pemohon. Kalaupun Termohon dianggap selalu menuntut nafkah lahir kepada Pemohon, faktanya nafkah yang diberikan Pemohon belum cukup. Termohon selalu menerima berapapun pemberian Pemohon selama ada usaha yang terbaik. Termohon selalu mendukung secara moral dan finansial kepada Pemohon ketika Pemohon melanjutkan sekolah S2 sebagai *backup finansial* kebutuhan sehari-hari, bahkan ketika Pemohon membuka bisnis warung steak ayam di rest area Tongas dan Warung steak ayam di daerah Ketapang pada bulan Juli 2023, Termohon memberi dukungan motivasi maupun finansial;

Benar bahwa Termohon pernah membentak Pemohon di depan orang tua Termohon pada tanggal 7 Desember 2022, saat itu Termohon sedang hamil 4 bulan dengan kondisi suasana hati yang tidak baik ditambah sikap Pemohon tidak ada rasa pengertian dan belas kasihan terhadap Termohon yang sedang hamil. Pemohon tidak bersedia tinggal di rumah Jalan Arjuna karena Pemohon merasa tidak dianggap anak oleh orang tua Termohon. Pemohon lebih memilih tinggal di kos-kosan Gang Pahlawan yang menurut Termohon kurang layak untuk ditinggali sebuah keluarga. Saat terjadi perselisihan di kos kosan Gang Pahlawan, Termohon meminta pulang ke rumah orang tua Termohon dan meminta orang tua Termohon untuk menjadi penengah karena Termohon dalam kondisi hamil merasa lelah dan agar Pemohon mendengar sendiri dari orang tua Termohon bahwa tidak pernah tidak menganggap anak kepada Pemohon. Sebelumnya Pemohon merasa sakit hati terhadap orang tua Termohon saat diminta dengan baik-baik untuk memindahkan mobil yang diparkir di rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon, namun hal itu sudah dijelaskan oleh orang tua Termohon. Saat ditengahi oleh orang tua Termohon, orang tua Termohon mengatakan bahwa tidak pernah tidak

menganggap anak kepada Pemohon dan kita semua adalah keluarga, Pemohon adalah suami dari Termohon dan ayah dari anak Termohon, tidak baik berselisih dengan istri apalagi sedang hamil. Menurut Pemohon sebagai kepala rumah tangga merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan rumah Arjuna, yang terjadi sebaliknya Termohon berusaha melibatkan Pemohon namun Pemohon selalu bersikap *silent treatment* dan mengatakan terserah, hingga akhirnya rumah sudah dibangun namun enggan untuk menempati bersama. Kemudian Pemohon mengatakan keinginannya agar sertifikat rumah di Jalan Arjuno tersebut diatasnamakan Mikhayla Lubna Hasibuan (anak pertama Pemohon dan Termohon) tetapi karena anak tersebut masih dibawah umur maka agar sertifikat rumah di Jalan Arjuno tersebut balik nama atas nama Pemohon dan dikatakan Pemohon akan urus sendiri proses balik nama dengan uang Pemohon sendiri. Mengetahui hal tersebut membuat Termohon kaget sontak diluarkendali membentak Pemohon karena Pemohon bersikap tidak memiliki etika sopan santun. Suatu hal yang lucu, apa yang menjadi masalah Pemohon apabila rumah di jalan Arjuna atas nama Termohon? Hingga saat ini pun Termohon tidak mengetahui apa tujuan Pemohon menginginkan sertifikat rumah jalan Arjuna untuk diatasnamakan Pemohon. Bahkan di akhir perselisihan tersebut orang tua Termohon minta maaf kepada Pemohon tidak pernah tidak menganggap anak, hal itu hanya perasaan dari Pemohon saja. Akibat dari perselisihan tersebut menurut Pemohon, Termohon telah menginjak-injak harga diri Pemohon sebagai kepala rumah tangga didepan orang tua, selalu itu yang dikatakan Pemohon bila bertengkar yaitu Termohon telah menginjak-injak harga diri Pemohon. Sejak saat itu Pemohon membenci kedua orang tua Termohon dan sikap Pemohon berubah terhadap Termohon hingga saat ini;

Tidak benar bahwa Termohon membentak Pemohon di rumah Jalan Arjuna, yang terjadi sebaliknya Pemohon membentak Termohon menyalahkan Termohon atas kematian ayah Pemohon yang meninggal 20 November 2023 di RSUD Saiful Anwar Malang. Pemohon mengatakan

kepada Termohon “*Kamu mendiagnosa ayah terlalu tinggi, ayah kebanyakan obat dan mati gara-gara kamu*”, sebuah perkataan sangat menyakitkan hati Termohon. Saat ayah Pemohon sedang sakit minta diantar Pemohon ke IGD Rumah Sakit, Pemohon tidak bersedia. Termohon lah mengusahakan ayah Pemohon ke IGD hingga menemaninya di IGD kemudian mengusahakan berobat ke RS Lavalet Malang hingga Pemohon mengantarkan ke RSUD Saiful Anwar dan memastikan mendapatkan ruang perawatan. Kebaikan apapun yang pernah dilakukan Termohon untuk ayah Pemohon, Pemohon semakin membenci Termohon. Selama Pemohon tinggal di rumah Jalan Arjuna, Pemohon selalu berperilaku *silent treatment* sejak Termohon membentak Pemohon dihadapan orang tua Termohon, menurut Pemohon telah menginjak-injak harga diri Pemohon hingga pernah Termohon meminta maaf kepada Pemohon dengan harapan kehidupan rumah tangga bisa ditata kembali namun tidak diterima oleh Pemohon dengan berkata “*Aku sudah tidak bisa seperti dulu lagi sama kamu*”;

Tidak benar bahwa Termohon sering membentak Pemohon di mobil, yang terjadi sebaliknya Pemohon yang membentak Termohon di mobil hingga memukul *dashboard* mobil berulang kali dan memukul dada Pemohon sendiri hingga Termohon merasa ketakutan mengalami kecelakaan karena sikap trempamental Pemohon dengan penuh emosi. Hal itu terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2024;

Tidak benar Termohon memilih lebih suka tinggal dengan orang tua Termohon, Termohon hidup mandiri tinggal di Rumah Jalan Arjuna dan berkegiatan di kota Probolinggo. Sejak hamil anak kedua Termohon tinggal berdua bersama anak pertama, hingga saat ini Termohon tinggal bertiga bersama dua orang anak di rumah Jalan Arjuno tersebut;

8. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah tidak berkumpul bersama sejak bulan Mei 2024 hingga saat ini (5c);

Termohon pernah tinggal di rumah Pajarakan perumahan *Tanjung Village* selama 1 bulan mengikuti kemauan Pemohon kemudian meninggalkan rumah Pajarakan pertengahan Mei 2014. Pada bulan April 2024 Pemohon

melayangkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo dengan no perkara 158/Pdt.G/2024/PA.Prob, namun Termohon memohon kepada Pemohon tidak ingin pisah dan akan mengikuti kemauan Pemohon. Upaya Pemohon saat itu datang ke rumah Pajarakan bersama anak-anak naik mobil online. Namun saat tiba di rumah Pajarakan Termohon dipulangkan kembali oleh Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di perumahan Asabri Kota Probolinggo. Termohon saat itu mengatakan tidak ingin pisah dari Pemohon, namun Pemohon menolak untuk menerima Termohon kembali. Pada tanggal 11 April 2024, hari lebaran kedua Idul Fitri sekitar siang hari Pemohon menghubungi Termohon via telpon whatsapp, Pemohon mengatakan dapat menerima Termohon kembali dengan syarat harus mengikuti kemauan Termohon. Pemohon memberikan syarat kepada Termohon bersedia untuk tidak bekerja sebagai dokter, anak pertama bersedia berhenti sekolah dari paud Kota Probolinggo dan akan sekolah di Pajarakan bulan Juli tahun ajaran baru, menerima berapapun pemberian suami (Pemohon), tidak boleh mengeluh, bersedia untuk tidak melihat handphone Pemohon, bersedia untuk tidak mencari tau tentang urusan pekerjaan dan bersama siapa Pemohon bekerja, bersedia bila Pemohon sudah bosan dengan Termohon maka Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon menginginkan anak laki-laki, bersedia ikut memikirkan cicilan rumah Pajarakan, bersedia kalau bisa jualan nasi online. Pemohon juga mengatakan *“syarat itu semua untuk membayar kesalahan kamu selama 2 tahun”* Syarat yang tidak pantas dikatakan Pemohon kepada Termohon dan ucapan yang sangat menyakitkan hati Termohon. Kata-kata tersebut juga seolah-olah Pemohon tidak bersyukur telah dikaruniai 2 anak perempuan. Seharusnya rujuk dalam rumah tangga adalah saling memperbaiki, berjuang bersama-sama bukan berjuang hanya satu pihak. Saat itu Termohon mengiyakan kemauan Pemohon meskipun tanpa hitam diatas putih, begitu yang Pemohon katakan. Sekitar jam 21.30 malam hari Termohon dihubungi kembali via telpon whatsapp oleh Pemohon bahwa Pemohon sudah pulang dari Malang dan saat itu sudah ada di rumah

Pajarakan. Pemohon mengatakan bahwa apabila mau kembali (rujuk), saat itu juga Termohon harus datang ke rumah Pajarakan bila tidak gugatan permohonan cerai akan tetap berlanjut. Pemohon bersikap tidak peduli saat itu sudah larut malam, tidak peduli mau naik apa menuju rumah Pajarakan. Termohon bernego untuk datang ke rumah Pajarakan keesokan pagi hari namun ditolak oleh Pemohon. Tidak ada sedikit rasa empati dan belas kasihan Pemohon terhadap Termohon yang saat itu waktu menunjukkan pukul 23.00 Termohon membawa anak yang masih kecil dan membawa bayi ke rumah Pajarakan diantar oleh adik kandung Termohon;

Pemohon kembali rujuk dengan Termohon, gugatan permohonan cerai dicabut. Selama tinggal di rumah Pajarakan Termohon ditinggal Pemohon bekerja di Malang hingga akhir pekan Pemohon baru pulang ke rumah Pajarakan. Termohon merasa jenuh, sedih, merasa tidak berguna. Termohon selalu teringat syarat rujuk yang pernah dikatakan Pemohon selalu berputar dikepala sehingga Termohon selalu sakit kepala dan depresi, tangki cinta seorang ibu kosong, tidak ada energi positif yang bisa disalurkan kepada anak dalam merawat anak. Selama tinggal di rumah Pajarakan Termohon diberi uang nafkah Rp150.000 cash perminggu, disediakan bahan makanan di kulkas selama 1 minggu, kondisi anak pertama tantrum, menggunting rambutnya sendiri, menggunting sprei kasur, suka melempar-lempar barang, teriak-teriak hingga selalu menangis ingin pulang dan kembali sekolah. Ketika anak pertama menangis, anak kedua pun juga ikut menangis. Saat di rumah Pajarakan, Pemohon mengatakan bahwa tidak menyukai rumah jalan Arjuno, Pemohon menginginkan rumah jalan Arjuno untuk di jual kemudian dibeli rumah di Malang, namun Termohon hanya berdiam saja. Pertengkaran terjadi lagi tanggal 28 April 2024 saat Termohon izin akan ke Probolinggo untuk acara lamaran adik kandung Termohon, adik kandung Termohon akan menikah dengan saudara sepupu dari Pemohon. Saat Termohon meminta izin akan ke Probolinggo, Pemohon tidak merespon mengizinkan atau tidak mengizinkan. Saat itu Termohon juga

mengatakan untuk mendatangkan penengah, tapi Pemohon menolak dengan mengatakan "*tidak perlu, kalau tidak suka pergi, gugatan bisa diajukan kembali*". Sikap Pemohon tidak ada upaya membangun kembali cinta, Termohon merasa hanya berjuang sendiri mempertahankan rumah tangga. Saat perselisihan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak membutuhkan Termohon, Pemohon tidak berat bila kehilangan Termohon. Karena hal tersebut, saat anak-anak menangis semua dan hati Termohon kalut, Termohon memutuskan pergi dari rumah Pajarakan untuk memberikan jeda pada diri sendiri (Termohon) dan Pemohon. Termohon memulai aktivitas sehari-hari sang anak pergi ke sekolah PAUD, Pemohon kembali praktik klinik jam 9-12 siang, siang hari berkumpul dengan anak-anak, sore hari mengantarkan anak mengaji, sore hari hingga malam kebersamaan anak-anak dalam pengasuhan yang baik. Hingga saat Termohon pergi dari rumah Pajarakan tidak ada itikad dari Pemohon menyusul atau menghampiri Termohon untuk mempertahankan rumah tangga. Termohon menyayangkan sikap Pemohon bahwa sejak pisah rumah Mei 2024 hingga saat ini, Pemohon tidak pernah mengunjungi anak-anak Pemohon. Meskipun Pemohon membenci Termohon hingga tidak ingin bertemu Termohon seharusnya Pemohon dapat meminta kepada orang tua Pemohon untuk mempertemukan anak-anaknya di rumah orang tua Pemohon tanpa bertemu dengan Termohon tapi hal itu tidak dilakukan. Tidak pernah ada videocall Pemohon kepada anak-anak, Termohon tidak pernah memblokir no whatsapp Pemohon di handphone pribadi Termohon. Selama pisah rumah, Termohon masih memberikan uang dengan cara transfer sebesar Rp600.000 hingga Rp800.000 perbulan. Termohon tidak mengetahui, nominal tersebut apakah nafkah itu nafkah istri dan anak atau anak saja?

9. Bahwa .Termohon menolak dalil Pemohon pada poin (5.d);
Orang tua Termohon tidak ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Orang tua Termohon memberikan tanah dan bangunan rumah di Jalan Arjuna hasil dari sewa ruko milik orang tua Termohon yang pernah ditinggali oleh Pemohon dan Termohon, bahkan

Pemohon memasang plang kantor pengacara di ruko tersebut adalah sangat didukung oleh orang tua Termohon. Bagaimana bisa orang tua Termohon dianggap menginjak-injak harga diri Pemohon, bahwa sebelum ruko tersebut disewakan oleh Indomaret orang tua Termohon menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan melibatkan Pemohon untuk ambil keputusan apakah ruko tersebut akan digunakan sendiri atau disewakan kepada Indomaret. Pemohon setuju dan menghendaki ruko tersebut untuk disewakan dan setuju hasil dari sewa tersebut untuk diwujudkan sebuah rumah. Kemudian orang tua Termohon membelikan tanah di lokasi jalan Arjuna dan kemudian dibangun rumah. Setelah perselisihan 7 Desember 2022 Pemohon menunjukkan sikap enggan untuk komunikasi hingga saat ini dengan orang tua Termohon. Padahal orang tua Termohon menganggap tidak ada permasalahan apa-apa bila Pemohon bersikap kembali baik, namun sikap Pemohonlah yang pendendam, merasa sakit hati yang permasalahan ini dibuat sendiri;

9. Dalil Pemohon Poin 6 sudah dijawab pada jawaban No 8;

Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah tidak berkumpul bersama sejak bulan Mei 2024 hingga saat ini;

10. Termohon menolak dalil Pemohon pada poin (7);

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada dirukunkan/mediasi oleh saudara orang tua Termohon. Tidak pernah ada pertemuan antara Pemohon, Termohon dan saudara orang tua Termohon. Apabila Pemohon menganggap pernah dirukunkan oleh saudara orang tua Termohon, siapakah saudara orang tua Termohon itu? Kapan pertemuan mediasi Pemohon dan Termohon oleh saudara orang tua Termohon?. Orang tua Termohon pernah menjadi penengah 7 Desember 2022 di rumah orang tua Termohon yang kemudian Pemohon merasa harga dirinya diinjak injak oleh Pemohon dan orang tua Termohon, padahal Pemohonlah yang menginjak injak harga dirinya sendiri;

11. Termohon menolak dalil Pemohon pada poin (8) dan (10);

Perselisihan yang terjadi saat ini adalah akibat dari sikap Pemohon kaku, keras, pendendam, tidak bersyukur, tidak mampu berpikir secara logika hanya mengikuti ego dan dirinya sehingga permasalahan ini muncul dibuat dirinya sendiri. Hingga jawaban gugatan ini dibuat oleh Termohon, Termohon tidak menginginkan adanya perceraian, Termohon memaafkan apa yang pernah dilakukan oleh Pemohon. Termohon masih mencintai Pemohon, sikap Pemohonlah yang tidak menunjukkan mencintai Termohon dan anak-anak. Termohon sangat menyayangkan sikap dari Pemohon, bahwa Pemohon adalah seorang berpendidikan, lulusan S2 dari universitas ternama, seorang pengacara, seorang mediator non hakim yang pernah bekerja di Pengadilan Agama Kraksaan dan Pengadilan Agama Probolinggo, Pengadilan Negeri Kota Probolinggo namun belum mampu memediasi dirinya sendiri, tidak mampu berpikir secara logika, tidak mampu untuk berintropeksi diri, kurang beretika sopan santun terhadap orang tua, tidak ada rasa belas kasihan terhadap istri dan anak-anak, terlalu mudah dalam mengambil keputusan bercerai. Harga diri dan ego yang tinggi tidak mampu melihat bahwa perceraian berdampak pada psikologi dan dampak lainnya terhadap anak-anak dikehidupan mendatang. Anak-anak yang dahulu sulit didapat, selama 4 tahun menunggu kehadiran sang anak setelah menikah, Termohon mengalami 3x keguguran hingga berobat program kehamilan, saat ini kehadiran sang anak justru disia-siakan oleh Pemohon dengan mudahnya mengambil keputusan bercerai. Termohon kecewa dengan sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab kepada terutama kepada anak-anak. Bukan tanggung jawab tentang uang tiap bulan yang diberikan, namun tanggung jawab mendidik, membesarkan anak tentu akan berbeda kondisi pasca perceraian. Permasalahan yang diajukan Pemohon untuk bercerai saat ini muncul justru dari Pemohon sendirilah, Termohon tidak mempermasalahkan permasalahan saat ini. Seharusnya Termohonlah yang menggugat Pemohon, Pemohon telah melanggar shigat taklik talak yang tertullis dalam buku nikah agama Islam yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 (tiga) bulan lamanya. Selama 7 bulan

Termohon tidak diberi nafkah uang dan nafkah yang diberikan selama ini minimal belum cukup untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk kebutuhan pribadi Termohon seperti *skincare*, kebutuhan pribadi lainnya tidak ada, namun selama ini Termohon masih bersabar memaklumi dan menyadari bahwa dalam rumah tangga akan selalu ada pasang surutnya. Sikap Pemohon yang keras dan kaku, Termohon merasa Pemohon sangat sulit untuk diajak komunikasi, *deep talk* dan saat perselisihan tidak terselesaikan untuk mendatangkan penengah Pemohon tidak bersedia sehingga perselisihan tidak terselesaikan. Hal tersebut juga terlihat bahwa Pemohon menolak untuk dilakukan mediasi sukarela oleh mediator hakim dan juga enggan dilakukan mediasi wajib oleh mediator non hakim dalam hal ini sejawatnya sendiri, kehadirannya hanyalah formalitas saja namun tidak ada itikad mediasi. Keinginan dari Termohon adalah dalam rumah tangga seharusnya tumbuh bersama bukan membunuh cita-cita pasangan, saling bekerja sama, saling mendengarkan dan memahami dalam berkomunikasi bersama pasangan, saling mendukung satu sama lain, mendukung profesi Pemohon dan profesi Termohon, saling memberikan perhatian dan rasa kasih sayang terhadap keluarga, merawat dan kebersamai anak-anak bersama sama, memberikan contoh teladan dan akhlak yang baik terhadap keluarga, memberikan pendidikan dan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak, mendukung bakat minat anak-anak. Kebutuhan anak tidak hanya sekedar hidup, bisa makan dan sekedar sekolah. Mengurus, mendidik, memberikan teladan yang baik untuk anak-anak itu perlu kerjasama antara Pemohon dan Termohon. Anak tidak hanya butuh makan saja, mereka membutuhkan kasih sayang kedua orang tua yang utuh. Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Termohon tidak bisa merawat anak-anak. Seorang ibu akan selalu merawat anak-anaknya dengan baik apabila tangki cinta seorang ibu selalu diisi oleh suaminya (Pemohon). Andaikan saja anak anak Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan ASI dari Termohon tentu saja nafkah sebesar Rp 350.000 per minggu tidak akan cukup, hanya cukup untuk membeli kebutuhan susu anak saja, kenyataannya anak pertama hingga

anak kedua semuanya mendapatkan ASI hingga usia 2 tahun, bahkan saat ini pun Termohon masih menyusui anak kedua yang berusia 1 tahun 9 bulan. Dalam berumah tangga, Termohon selalu menerima berapapun hasil jerih payah Pemohon yang didapatkan selama bekerja. Selama ini Termohon selalu menjadi *backup finansial* kebutuhan sehari-hari. Sikap Pemohon lah tidak pernah ada upaya menyelamatkan bahtera rumah tangganya, terlalu mudah ambil keputusan bercerai;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Bahwa mengingat anak-anak masih dibawah umur, sesuai dengan Pasal-Pasal 41, 45 , 47 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yakni Pengasuhan ke 2 (dua) anak tersebut mohon diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi;
2. Adapun, Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Termohon Rekonvensi berupa :

2.1 Kekurangan nafkah madliyah anak

Bahwa selama pernikahan selama 9 tahun Tergugat rekonvensi hanya memberikan uang nafkah untuk keluarga dalam 8 bulan ini selama pisah rumah (Juni 2024 – Januari 2025) setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp800.000 (terdiri dari anak Rp600.000, istri Rp200.000) padahal untuk kebutuhan dua orang anak minimal sebulan sejumlah Rp3.000.000 sehingga Penggugat rekonvensi telah mengeluarkan untuk pembiayaan anak sejumlah setiap bulannya sejumlah Rp2.400.000 dikalikan 8 bulan sejumlah Rp19.200.000, karenanya Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah madliyah dua orang anak sejumlah Rp19.200.000;

2.2 Nafkah anak untuk masa yang akan datang

Bahwa anak untuk dimasa yang akan datang untuk tumbuh kembangnya kedua orang anak membutuhkan biaya yang cukup besar hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau sampai anak tersebut berumur 21 tahun, karenanya Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak untuk masa yang akan datang setiap bulannya sejumlah Rp3000.000 dengan kenaikan 10% setiap 3 tahun hingga anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

2.3 Kekurangan Nafkah madliyah istri

Bahwa selama pernikahan selama 9 tahun Tergugat rekonvensi hanya memberikan uang nafkah dalam 8 bulan ini selama pisah rumah (Juni 2024 – Januari 2025) setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp800.000 (terdiri dari anak Rp600.000, istri Rp200.000) padahal untuk kebutuhan minimal keluarga dan kebutuhan pribadi istri sebulan sejumlah Rp3000.000 sehingga Penggugat rekonvensi telah mengeluarkan untuk kebutuhan keluarga sejumlah setiap bulannya sejumlah Rp2.800.000 dikalikan 8 bulan sejumlah Rp22.400.000, karenanya Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah madliyah istri sejumlah Rp22.400.000.

2.4 Nafkah madliyah istri

Bahwa selama pernikahan, Tergugat rekonvensi pernah lalai memberikan nafkah selama 7 bulan (bulan Desember 2022 hingga pertengahan Juli 2023). Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah madliyah istri Rp3000.000 x 7bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

2.5 Nafkah selama masa iddah tiga bulan, setiap bulannya sejumlah Rp2000.000 per bulan x 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.6 Uang mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.7 Bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonvensi pernah didaftarkan haji reguler oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2017 dengan uang pendaftaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menghukum kapada tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pendaftaran haji tersebut, tetapi kalau memang tidak terjadi perceraian Penggugat

Rekonvensi akan memberikan dan berangkat haji bersama-sama pada tahun 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak Permohonan cerai talak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah madliyah dua orang anak sejumlah Rp19.200.000;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah untuk kedua orang anak untuk masa yang akan datang setiap bulannya sejumlah Rp3000.000 (Tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap 3 tahun hingga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah madliyah istri sejumlah Rp22.400.000. (Dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah istri sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pendaftaran haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan elektronik hari Senin tanggal 17 Februari 2025 dengan agenda replik konvensi/jawaban rekonvensi sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara elektronik yang diunggah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Pukul: 14.00 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil dalil permohonan yang diajukan pada tanggal 14 Januari 2025 dan menolak dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon pada angka 1 halaman 2. Bahwa Termohon selalu membahas masalah harta dan harta, tidak bisa menjadi istri yang berbakti kepada Pemohon (suami) dan tidak bisa menjadi istri yang sholehah dan hanya membahas harta-harta saja, segala dalil yang disangkakan Termohon pada angka 1 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenar. Dalil Termohon pada angka 1 hanyalah halusinasi dan ilusi dari Termohon saja;
- Bahwa Pemohon selama menikah, tidak pernah melakukan perjanjian pisah harta, namun harta suami istri yang selalu bercampur. Maksud Harta bercampur adalah harta atau pendapatan suami adalah milik istri, sedangkan gaji istri sendiri adalah miliknya sendiri, yang mana Pemohon tidak tahu peruntukannya, gaji 10 juta setiap bulan selama Termohon bekerja;
- Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon pada angka 2 halaman 3. justru Termohonlah yang tidak bisa dinasehati dan selalu keras

kepala dan semaunya sendiri, serta tidak bisa menjadi seorang istri yang baik dan sholehah;

- Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon pada angka 3 dan 5 yang pada intinya membenarkan dalil Permohonan Cerai Pemohon, hal tersebut merupakan bentuk pengakuan yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) alat bukti terdiri dari:

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Pasal 1925 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR menentukan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memperberat orang yang mengakui itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu;

Mr. R. Tresna mengomentari Pasal 174 HIR bahwa membenarkan sesuatu hal atau beberapa hal berarti, bahwa Tergugat menerima sesuatu atau beberapa hal, akan tetapi dengan menyangkal atau menolak hal-hal yang lainnya atau kesimpulan-kesimpulan dari Penggugat. Jika kalau seseorang Tergugat menyatakan bahwa ia menyerahkan di dalam sesuatu hal kepada pertimbangan hakim, maka inilah tidak di samakan seperti ia menerima;

- Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon pada angka 4, hal tersebut hanyalah proses/ kronologi selama menjalani kehidupan

dengan Pemohon dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada angka 6 yang pada pokoknya Termohon mengakui jika tidak mau tinggal dengan Pemohon di kos-kosan gang Pahlawan Probolinggo, hal tersebut menunjukkan dan membuktikan JIKA rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 6 selebihnya hanyalah curahan hati (Curhat) dari Termohon yang selama ini dipendam dan cerita selama 3 (tiga) tahun terakhir kondisi atau keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang memang sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan; Bahwa Pemohon benar, tidak menginginkan tinggal baik sama orang tua ataupun mertua karena Pemohon tahu bila tinggal atau numpang orang tua (mertua) hanya menyebabkan ketidakmandirian, dan ketidaksukaan terhadap masalah masalah di dalam rumah tangga akan diceritakan kepada orang tua; Bahwa Pemohon dari awal 2021, tinggal kembali ke Probolinggo atas Permintaan Termohon karena pekerjaan awal dari PT Prodia sudah selesai dengan gaji Rp10.000.000 (sepuluh juta setiap bulan) dan Termohon mengambil pekerjaan kedua tanpa sepengetahuan Pemohon di Kemenkes RI yang tempat bekerja nya di Rumah Sakit Saiful Anwar dengan gaji setiap bulan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta);
- Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada angka 7. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon pada angka 7 adalah menunjukkan atau gambaran permasalahan yang menjadi perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki dan didamaikan sehingga jalan satu-satunya adalah Perceraian untuk mengakhiri rumah tangganya, dan bisa menata kehidupan masing-masing;

Bahwa dari awal Pemohon tidak mempermasalahkan bila Termohon untuk bekerja, namun melihat anak masih kecil, yang masih harus dirawat dan dibesarkan kedua orangtuanya, setidaknya tidaknya Termohon untuk bekerja, anak sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, mengerjakan yang sudah bisa sudah diurus sendiri tentu hal itu sangat membantu bagi rumah tangga, bukannya menitipkan anak, dengan alasan pendidikan, gaji yang diterima Termohon Rp10.000.000 (sepuluh juta) setiap bulan, dan langsung memiliki asisten rumah tangga;

Bahwa yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang saat itu bekerja di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang dengan penghasilan lebih besar dari Pemohon, sehingga menjadikan adanya kesenjangan penghasilan dan akhirnya Termohon mulai suka membantah, melawan, sulit dinasehati, keras kepala dan cenderung tidak hormat kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Sedangkan Pemohon 2 (dua) tahun terakhir menjadi mediator yang penghasilannya dibawah Termohon yang menyebabkan Termohon menjadi sombong, tidak mau di bimbing dan sering tidak mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon selaku kepala rumah tangga;

Bahwa karena selama kembali ada di Probolinggo, Pemohon bingung harus bekerja apa karena pertemanan dan pekerjaan keseharian di Malang, akhirnya Pemohon bekerja serabutan jual gula, minyak, beras yang ada di rumah orang tua Pemohon, dan hasilnya langsung diberikan kepada Termohon;

Bahwa sejak ada di Probolinggo, Pemohon sudah berdiskusi kepada Termohon agar anak anak punya tabungan dengan mengambil perumahan, pada akhirnya Pemohon dengan Termohon mengambil perumahan di Perum Tanjung Village Nomor A 33, Dusun Dawuhan, Desa Tanjung Kecamatan Pajarakan Probolinggo;

Bahwa benar Pemohon sangat tidak suka dibentak dan sangat tidak suka diusir sama orang lain apalagi *notabene* bukan orang tua Pemohon sendiri, sudah wajar Pemohon mendiamkan Termohon setidaknya bisa memikirkan benar tidak nya perilaku dan tutur katanya kepada suaminya;

- Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon pada angka 8, yang intinya Termohon mengakui jika Termohon dan Pemohon sudah tidak berkumpul lagi sebagai sepasang suami istri sejak bulan Mei 2024 sehingga sampai dengan saat ini sudah 8 (delapan) bulan lamanya; Bahwa benar persoalan pendapatan yang menjadi kesenjangan ekonomi Pemohon dengan Termohon, sampai nada bicara, tutur kata Pemohon menjadi sangat sering kasar dan Pemohon hanya diam berharap kedepan ada perubahan;

Bahwa perbedaan ekonomi yang jauh antara Pemohon dengan Termohon, *Nusyuz* dan tidak mau tinggal dengan Pemohon karena rumah yang difasilitasi Pemohon dianggap kurang layak, tentunya akan terjadi masalah terus menerus dan bila tidak berpisah akan melukai keduanya dan perceraian ini akan menjadi alasan yang sah;

- Bahwa mengenai dalil-dalil Termohon dalam Jawaban selebihnya, selain yang telah ditanggapi oleh Pemohon, berupa kronologis peristiwa merupakan dalil-dalil yang tidak perlu Pemohon tanggapi dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak relevan dan hanya cerita Termohon belaka yang terlepas dari hal pokok Permohonan Cerai Talak Pemohon;

- Bahwa jika masih ada dalil jawaban Termohon yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap telah ditolak karena dalil yang tidak ditanggapi oleh Pemohon tidak ada relevansinya dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil Replik Pemohon yang terurai dalam Pokok Perkara di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis*

mutandis) dan dianggap diulang kembali dalam Jawaban Rekonvensi ini;

- Bahwa Gugatan Balik/ Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sangatlah berlebihan karena Tergugat Rekonvensi hanya berpenghasilan satu bulannya sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), dan dialokasikan, Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk cicilan rumah sampai 15 tahun, anak anak dan istri Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar listrik, air, pulsa Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan makan minum Tergugat Rekonvensi di Pajarakan;

- Bahwa selama ada di Probolinggo, kurang lebih 2.5 tahun terakhir bekerja sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo, Pengadilan Agama Kraksaan serta Pengadilan Negeri Probolinggo dengan rata rata penghasilan yang diperoleh kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah sangat wajar bila nafkah yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi sudah diberikan nilai nominal yang pantas, disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu untuk Iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap Nafkah Madliyah karena Penggugat Rekonvensi sudah *Nusyuz*, hal ini sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi di dalam Jawabannya;

Bahwa sebagaimana Firman Alloh SWT dalam Qs. At-Thalaq ayat 7 yang menyebutkan “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya” hal ini dapat ditafsirkan jika Alloh SWT tidak membebankan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Alloh berikan kepadanya;

Bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri didasarkan pada al Quran dan Hadits. Suami wajib memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuannya.

- Bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan tidak berdasar aturan syariat Agama (Al Quran dan Hadist) serta tidak dilandasi dengan alat bukti benar dan otentik, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;
- Bahwa uang Haji adalah uang milik Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga tidak bisa diminta oleh Penggugat Rekonvensi, karena dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada pisah harta, yang ada harta bercampur, oleh karena nya Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai Utang kepada Penggugat Rekonvensi, karena sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 uang hasil kerja Tergugat Rekonvensi di pegang oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya jika Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dalil Gugatan Balik/Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau mengabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berhasil mematahkan semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak berlebihan apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengesampingkan serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, sebaliknya karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berhasil mematahkan semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi, maka mohon kiranya Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON (alm) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dr. Silvia Hardiyanti Binti Suhari S.Ag.,

M.Pd di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi;
- Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku:

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan tiada memihak.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan elektronik hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 dengan agenda duplik sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara elektronik yang diunggah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Pukul 12.49 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil–dalil sebagaimana telah dikemukakan pada jawaban pertama Termohon pada tanggal 13 Februari 2025 dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang dinyatakan benar oleh Termohon;

2. Menanggapi no 2 atas replik Pemohon

Termohon menolak adanya gangguan ilusi dan halusinasi. Termohon adalah sehat lahir batin. Mata, telinga dan otak berfungsi dengan baik tidak ada gangguan fisik dan mental yang menyebabkan ilusi dan halusinasi. Bahwa kejadian tersebut adalah fakta, Termohon secara tegas tetap pada dalilnya pada jawaban Termohon no 1 halaman 2 dan

dipertegas kronologi pada jawaban Termohon no 7 halaman 11 dan 12. Pada replik Pemohon, Termohon dikatakan selalu membahas harta dan harta, harta yang mana? Bukankah Pemohon sendiri yang menghendaki sertifikat tanah dan rumah jalan Arjuno dari orang tua Termohon untuk dibaliknamakan atas nama Pemohon? Hingga meminta kepada Termohon untuk menjual rumah tersebut dan membeli rumah di Malang?;

Dalam replik Pemohon, Pemohon menganggap Termohon tidak bisa menjadi istri yang berbakti dan sholehah. Bukankah selama ini Termohon selalu memberikan *support* lahir batin kepada Pemohon, Termohon mengikuti kemauan Pemohon namun Pemohonlah yang menyempitkan hati Termohon. Lalu apakah seorang Pemohon sudah menjadi suami yang sholeh dan memuliakan istrinya? Selama ini Termohon memberikan ASI full kepada anak-anak, keluarnya ASI dipengaruhi oleh rasa bahagia seorang ibu (Termohon), apakah saat ini Pemohon sudah menjadi suami yang sholeh memberikan bahagia dengan mengesampingkan egonya? Apakah Pemohon sudah berperan menjadi ayah untuk anak-anaknya?;

3. Menanggapi no 3 atas replik Pemohon

Justru Pemohon yang keras, semaunya sendiri meminta balik nama sertifikat tanah, tidak ada belas kasihan terhadap Termohon dan anak, Hal ini dipertegas pada dalil jawaban Termohon no 11 halaman 20, 21 dan 22. Pemohon juga telah dholim terhadap Termohon tidak menafkahi uang selama 7 bulan, kos-kosan Gang Pahlawan tidak layak untuk keluarga, telah melakukan *financial abuse* dan KDRT Verbal dan psikis yang dijelaskan dalam jawaban Termohon halaman 15.

4. Menanggapi no 4 atas replik Pemohon

Jawaban Termohon angka 3 dan 5 sudah sesuai fakta.

5. Menanggapi no 5 atas replik Pemohon

Jawaban Termohon pada no 4 merupakan kronologi detail yang penting, menjawab dalil Pemohon bahwa tidak serta merta setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;

6. Menanggapi poin 6 atas replik Pemohon

Bahwa Termohon secara tegas tetap pada dalilnya tentang alasan Termohon mengenai tempat tinggal pada jawaban Termohon no 6 dijelaskan sangat detail. Sebagaimana dalam firman Allah *“Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat tinggal kamu yang layak menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka, para istri untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka.* (QS. AT Thalaq ayat 6). Sehingga dalam hal ini Termohon tidak bisa dianggap nusyus. Selebihnya bukanlah suatu curahan hati seperti yang dikatakan Pemohon dalam replik melainkan peristiwa yang berhubungan sebab akibat. Pemohon tidak bisa berfikir secara logika dan sikap Pemohon yang keras, temperamental, tidak bisa diajak diskusi; Termohon sudah menjelaskan pada jawaban Termohon no 7 bahwa pada bulan Juli 2022 Termohon bekerja kembali di RSUD Saiful Anwar atas ijin Pemohon bahkan Pemohon sendiri yang mengantarkan ke Malang; Pemohon setelah lulus S2 pada tahun 2021 lulus dalam 6 semester melebihi dari yang seharusnya 4 semester sehingga tabungan masih digunakan untuk membayar 2 semester Pendidikan S2 Pemohon. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon beberapa bulan untuk bertahan tinggal di Malang, Termohon lah yang beberapa bulan berupaya *backup finansial* membayar tempat tinggal di Malang, tidak mungkin Pemohon terus menerus menggunakan tabungan Termohon untuk membayar tempat tinggal di Malang apalagi saat itu sedang kondisi COVID19 sedangkan Pemohon saat itu tidak ada pemasukan keuangan walaupun ada adalah minimal, sehingga Termohon memberikan solusi meminta Pemohon untuk kembali ke kota Probolinggo dan tinggal di ruko milik orang tua Termohon yang saat itu tidak dipakai bahkan di ruko tersebut kemudian Pemohon memasang plang dan menjadikan kantor advokat;

7. Menanggapi no 7 atas replik Pemohon

Bahwa pada jawaban Termohon poin 7 menggambarkan perselisihan yang justru permasalahannya ada pada Pemohon yang semanya sendiri yang tidak perlu dijelaskan kembali. Pemohon diajak kembali baik, ditata

kembali rumah tangga, kembali baik kepada orang tua dan berangkat haji bersama 2025 sebagai pendamping mahram Termohon namun tidak bersedia;

Pernyataaan Pemohon dalam replik *“tidak mempermasalahkan Termohon untuk bekerja, namun melihat anak masih kecil, yang masih harus dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya”* Justru dengan perceraian Pemohon tidak ikut merawat dan membesarkan anak-anak, tidak bertanggung jawab atas dampak psikologi terhadap anak-anak. Justru dengan Termohon bekerja kebutuhan, nutrisi anak terpenuhi termasuk sekolah anak yang terbaik daripada mengandalkan nafkah dari Pemohon. Apabila Pemohon tidak mampu menyediakan ART, apakah ada yang salah bila Termohon dibantu dengan ART dengan uang sendiri? Pemohon tidak pernah mau memahami betapa rumitnya mengasuh dua anak 7 x 24 jam sendiri dan pekerjaan rumah tangga yang tiada habis. Termohon memiliki ART sejak Agustus 2023, ART bekerja 4 jam sehari di rumah Termohon, Termohon bekerja praktik 3 jam sehari, pekerjaan di RSUD Saiful Anwar yang sejak Desember 2022 hingga Oktober 2023 bisa bekerja secara *Work From Home*, membuat Termohon bahagia dan anak-anak terurus dengan baik. Sudah dijelaskan dalam jawaban Termohon no 6 halaman 9 dan no 7 halaman 10;

Kesenjangan penghasilan antara Pemohon dan Termohon hanya perasaan Pemohon. Bukankah penghasilan Termohon juga untuk *support* kehidupan rumah tangga dan *support* Pemohon? Sudah dijelaskan pada jawaban Termohon no 7 halaman 10,11. Bahkan saat Termohon mendapatkan hibah laptop dari pekerjaannya diberikan kepada Pemohon untuk menunjang pekerjaannya. Seharusnya hal tersebut menjadi motivasi Pemohon untuk lebih semangat lagi bukan malah bercerai. Bukankah dalam rumah tangga harusnya saling bekerja sama? *“Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna”* dalam ayat tersebut maknanya adalah suami istri dalam rumah tangga saling melengkapi dan bekerja sama. Keduanya harus berperan aktif dalam membangun keluarga harmonis. Apabila Pemohon tidak suka dengan penghasilan Termohon

bagaimana cara mencukupi semua kebutuhan yang tidak hanya kebutuhan sehari-hari dengan uang nafkah Rp800.000 perbulan? Sedangkan anak semakin tumbuh besar dan dewasa yang akan membutuhkan banyak biaya termasuk Pendidikan;

Saat Covid-19, Pemohon jual beras, jual minyak, jual gula sudah memang seharusnya memberi nafkah keluarga. Sudah dijelaskan pada no 4 diatas tidak mungkin Pemohon terus menerus menggunakan tabungan Termohon untuk membayar tempat tinggal di Malang apalagi saat itu sedang kondisi Covid-19 sedangkan Pemohon saat itu tidak ada pemasukan keuangan walaupun ada adalah minimal, sehingga Termohon memberikan solusi meminta Pemohon untuk kembali ke kota Probolinggo dan tinggal di ruko milik orang tua Termohon;

Benar tidak masalah memiliki rumah di Pajarakan, sudah dijelaskan pada jawaban Termohon no 6 halaman 19;

Hargai orang sebagaimana kamu ingin dihargai, perlakukanlah orang lain dengan baik sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dalam setiap kejadian ada hubungan sebab akibat, tidak mungkin membentak tanpa sebab. Bahwa sudah dijelaskan pada jawaban Termohon no 7 halaman 11,12 dan 13 bahwa Pemohon menghendaki sertifikat tanah dan rumah untuk baliknama atas nama Pemohon. Orang tua Termohon tidak pernah mengusir Pemohon. Dalam repliknya Pemohon mengakui bersikap *silent treatment* kepada Termohon. Tidaklah pantas kepala rumah tangga bersikap demikian apalagi faktanya Pemohon bersikap *silent treatment* yang berlebihan dan sangat sulit diajak *deep talk* tercermin dalam sikapnya enggan mediasi wajib dan sukarela dalam persidangan;

8. Menanggapi poin 8 atas replik Pemohon

Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon dari Rp350.000 perminggu, Rp150.000 perminggu hingga Rp800.000 perbulan jelas tidak dapat memenuhi semua kebutuhan, janganakan semua kebutuhan, kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Alasan masalah tempat tinggal sudah dijelaskan dengan detail oleh Termohon pada no 6 halaman 4 hingga 10. Termohon meninggalkan rumah pajarakan bukan tanpa alasan, Termohon

tidak bisa membiarkan anak menjadi tantrum karena diminta berhenti sekolah paud, bahwa Pemohon melakukan KDRT verbal dan *financial abuse* dijelaskan pada jawaban Termohon poin 8 hal 14 dan 15. Dalam hal ini Termohon tidak bisa dianggap nusyus sehingga dalam hal ini Termohon berhak mendapatkan nafkah idah, mutah, dan madhiyah (nafkah terhutang) sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Termohon no 6 halaman 7 bahwa Pemohonlah yang telah dholim selama 7 bulan tidak memberikan nafkah uang sama sekali kepada Termohon;

9. Menanggapi poin 9 atas replik Pemohon

Bahwa dalil Termohon merupakan satu kesatuan kronologi berhubungan sebab akibat dalam peristiwa. Bahwa sikap Pemohon tidak mampu berfikir secara logika. Pemohon juga tidak dapat menjawab fakta pada jawaban Termohon no 10 bahwa tidak pernah ada dimediasi oleh saudara orang tua Termohon;

10. Menanggapi poin 10 atas replik Pemohon

Dalam replik Pemohon "*Bahwa jika masih ada dalil jawaban Termohon yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap telah ditolak karena dalil yang tidak ditanggapi oleh Pemohon tidak ada relevansinya dengan permohonan cerai talak Pemohon*". Pernyataan diatas adalah bertentangan dengan asas pembuktian, sesuatu dalil yang tidak di jawab secara tegas dianggap telah mengakui, menyetujui atau membenarkan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang menjadi dalil duplik Termohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensi:
2. Penggugat rekonvensi menolak rekonvensi tergugat no 2, 3, 4, dan 5. Bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang advokat, dosen, tidak hanya bekerja sebagai mediator. Bahwa dalam perkara ini Tergugat rekonvensi mampu membayar kuasa hukum tapi tidak mampu memberikan nafkah yang pantas untuk anak – anak dan penggugat rekonvensi. Sungguh tidak ada hati nurani, bahwa anak bernama Mikhayla Lubna Hasibuan dan

Malaika Zayna Hasibuan adalah darah daging Pemohon sendiri dimana nama binti Rizky Zulkarnain Hasibuan akan selalu melekat dibelakang nama anak-anaknya dunia dan akhirat. Bahwa nafkah idah, nafkah mutah, nafkah madiyah yang diajukan penggugat rekonvensi tidak akan pernah ada bila Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan permohonan bercerai;

3. Penggugat Rekonvensi menolak rekonvensi Tergugat no 4. Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat rekonvensi mulai dari Rp350.000 perminggu, Rp150.000 perminggu hingga Rp 800.000 perbulan jelas tidak dapat memenuhi semua kebutuhan, jangankan semua kebutuhan, kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Penggugat rekonvensi meninggalkan rumah pajaran bukan tanpa alasan, Tergugat Rekonvensi membiarkan anak menjadi tantrum karena diminta berhenti sekolah paud, bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan KDRT verbal, psikis dan *financial abuse*. Dalam hal ini penggugat rekonvensi tidak bisa dianggap nusyus. Mengenai pengakuan masalah tempat tinggal adalah bukan tanpa alasan dan tergugat rekonvensi tidak mau dinego, semua sudah dijelaskan dalam jawaban Termohon sehingga dalam hal ini penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah idah, mutah, dan madhiyah (nafkah terhutang) bahwa Tergugat Rekonvensi lah yang telah dholim selama 7 bulan tidak memberikan nafkah uang sama sekali kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Penggugat Rekonvensi menolak rekonvensi tergugat No 6. Sungguh memalukan, penggugat rekonvensi tidak meminta harta bersama yang lain-lain. Penggugat rekonvensi mengajak kebaikan berusaha mendaftarkan tergugat rekonvensi dengan uang penggugat rekonvensi sendiri sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2017 agar kelak tergugat rekonvensi dapat menjadi pendamping mahram penggugat rekonvensi haji tahun 2025 beribadah bersama sama, bukannya membawa ke Mekah Madinah, tergugat rekonvensi malah membawa ke pengadilan agama. Bila Tergugat Rekonvensi tidak mau menjadi pendamping mahram dan malah menuntut perceraian sudah sewajarnya Tergugat rekonvensi secara *gentleman* mengembalikan uang pendaftaran haji tersebut dengan cara tarik di Bank untuk pembatalan

pendaftaran haji. Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menghukum kepada tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pendaftaran haji tersebut, tetapi kalau memang tidak terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan memberikan dan berangkat haji bersama-sama pada tahun 2025; Penggugat Rekonvensi tidak pernah memegang semua uang hasil kerja Tergugat Rekonvensi kecuali yang diberikan sebagai nafkah saja;

5. Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan menolak rekonvensi Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak Permohonan cerai talak untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas Replik Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan elektronik hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 dengan agenda Duplik Rekonvensi sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Pukul : 06.49 WIB sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Replik Pemohon tanggal 17 Pebruari 2025 yang terurai dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan dianggap diulang kembali dalam Duplik Rekonvensi ini;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Rekonvensi karena sangatlah berlebihan dan memberatkan Tergugat Rekonvensi, Rekonvensi Penggugat juga tidak didasarkan atas fakta dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya berpenghasilan satu bulannya sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), dan itupun sudah dialokasikan untuk setiap bulannya yang tidak bisa lagi ditunda yaitu Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk cicilan rumah sampai 15 tahun, untuk anak-anak Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar listrik, air, pulsa Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan makan minum Tergugat Rekonvensi setiap harinya;
- Bahwa kuasa hukum Tergugat Rekonvensi adalah Rekan seprofesi Tergugat Rekonvensi yang secara etika profesi membantu mengurus proses perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anak kandungnya sesuai dengan kemampuannya dan bukan sesuai kemauan Penggugat Rekonvensi yang gila harta dan gila uang saja;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian anak-anak Tergugat Rekonvensi akan tetap menjadi anak kandung dan darah daging Tergugat Rekonvensi dan akan tetap membiayai kehidupan hingga anak-anak dewasa, akan tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, bukan semata-mata Penggugat Rekonvensi yang terkesan seperti memeras dan menindas Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya tidak menentu dan hanya berkisar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah sangat wajar bila nafkah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sudah diberikan nilai nominal yang pantas, disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu untuk Iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa sekali lagi Tergugat Rekonvensi menolak terhadap Nafkah Madliyah karena Penggugat Rekonvensi sudah *nusyuz*, hal ini sebagaimana

pengakuan Penggugat Rekonvensi di dalam Jawabannya yang sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs. At-Thalaq ayat 7 yang menyebutkan “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”_hal ini dapat ditafsirkan jika Allah SWT tidak membebankan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya;

Bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri didasarkan pada al Quran dan Hadits. Suami wajib memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuannya.

- Bahwa karena gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan tidak berdasar aturan syariat Agama (Al Quran dan Hadist) serta tidak dilandasi dengan alat bukti yang benar dan otentik, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;
- Bahwa uang Haji adalah uang milik Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga tidak bisa diminta oleh Penggugat Rekonvensi, karena dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada pisah harta, yang ada harta bercampur, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai Utang kepada Penggugat Rekonvensi, karena sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 uang hasil kerja Tergugat Rekonvensi di pegang oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya jika Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dalil Gugatan Balik/ Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau mengabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa jika masih ada dalil Replik Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dianggap telah ditolak karena dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi tidak ada relevansinya dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan perkara ini dengan menjatuhkan amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi;
- Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan tiada memihak.

Bahwa Hakim memilah agenda pembuktian konvensi dan rekonvensi secara bergiliran dan diawali dengan pembuktian konvensi dari masing-masing pihak dan dilanjutkan dengan pembuktian rekonvensi;

A. Bukti Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/051/426.08/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Tanjung, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/01/IV/2016 tanggal 02 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Screen Shoot Chat WA, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 4, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Argopuro, No.9 RT.03 RW.01 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sejak 30 tahun lalu dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malang, kemudian pindah ke Pilang Kota Probolinggo (rumah orang tua Termohon), kemudian pindah ke ruko di Jalan Soekarno Hatta Kota Probolinggo, kemudian pindah bersama-sama ke rumah di daerah Triwung Kota Probolinggo, kemudian Pemohon pindah seorang diri ke Pajarakan Kabupaten Probolinggo karena Pemohon ada pekerjaan di Pengadilan Agama Kraksaan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan Tahun 2024 sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah rumah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon saling cemberut ketika saksi berkunjung ke rumahnya di Triwung Kota Probolinggo;
 - Bahwa Pemohon hanya menjawab “ono ae sam” ketika saksi bertanya perihal Pemohon dan Termohon saling cemberut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah di Pajarakan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan jalan sama-sama;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon di Pajarakan sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa saksi mengetahui fasilitas rumah di Pajarakan sudah lengkap;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah ikut tinggal di Pajarakan dengan Pemohon namun hanya sebentar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Termohon hanya tinggal sebentar di rumah Pajarakan;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai mediator, dan menurut cerita Pemohon pengasilannya Rp200.000,00 /pertemuan;
2. Zainul Islah bin Ahmad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Kemenang Kabupaten Probolinggo, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Tanjung, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon sejak awal tahun 2024 dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak bernama Lubna dan Zayna;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah ikut tinggal bersama Pemohon di rumah Tanjung Village Pajarakan Kabupaten Probolinggo selama 3 minggu, yakni pada bulan puasa tahun 2024;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon di Pajarakan Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saksi mengetahui rumah Pemohon di Pajajaran telah memiliki fasilitas lengkap, seperti AC, perabot kursi sofa, peralatan dapur;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum bulan puasa 2024 Termohon pernah datang ke rumah Pemohon di Pajajaran bersama keluarganya, namun tidak menginap dan kemudian pernah datang lagi sendiri dan menginap 1 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon hanya tinggal sebentar bersama Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah kumpul maupun jalan bersama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sekarang tinggal di Kota Probolinggo di dekat terminal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah swasta namun tidak diketahui pastinya. Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon bekerja sebagai mediator dan penghasilan Pemohon sebagai mediator sebesar Rp150.000/perkara;
- Bahwa, saksi mengetahui selain menjadi mediator, Pemohon juga berjualan camilan;
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah penyuluh agama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan perceraian sebelumnya namun dicabut dikarenakan menurut cerita Pemohon, Termohon setuju untuk ikut ke rumah kediaman di Pajajaran;
- Bahwa saksi mengetahui selama Termohon tinggal di Pajajaran selama 3 minggu, Termohon jarang bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akses belanja di Pajajaran jauh dan tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki;

- Bahwa, saksi sering mendengar anak menangis di rumah Pemohon ketika Termohon tinggal di Pajarakan bersama anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Termohon tinggal di Pajarakan, Pemohon jarang ada di rumah;
- Bahwa Pemohon tidak pasti pulang ke Pajarakan, sering berselisih waktu pulang dengan saksi, saksi di Pajarakan Senin sampai Jumat, sedangkan Sabtu-Minggu saksi ke Surabaya. Sedangkan menurut cerita dari Pemohon, ia jika pulang ke Pajarakan pada hari Kamis;
- Bahwa Termohon berprofesi sebagai dokter, saksi pernah bertemu Termohon sebelumnya di klinik di Mayangan saat saksi mengantar keluarga suntik untuk umroh;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas Nama dr. Silvia Hardiyanti Nomor NIK 3574016410890001 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.1;
2. Fotokopi Kuitansi tanggal 19 Mei 2022, fotokopi slip transfer dan fotokopi buku tabungan BCA, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.2;
3. Fotokopi sertifikat mediator dan kartu advokat an. Rizky Zulkarnain Hasibuan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/01/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan tertanggal 02 April 2016, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen

pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.4;

5. Fotokopi buku kontrol kehamilan, tertanggal 09 Mei 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.5.

6. Printout ScreenShot percakapan WhatsApp, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.6;

7. Fotokopi bukti transfer nafkah via Dana, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.7;

8. Fotokopi bukti transfer nafkah bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 via Dana, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Izin praktek dokter an. dr. Silvia Hardiyanti, tertanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.9;

10. Fotokopi bukti transfer via Dana, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.10;

11. Printout Screen Shot WhatsApp, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mikhayla Lubna Hasibuan, tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Malaika Zayna Azwa Hasibuan, tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.13;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. Endang Mursini, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Perum Pilang, RT.01, RW.04, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Pilang Permai Kota Probolinggo (di rumah saksi) selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Jalan Arjuno Kota Probolinggo (rumah saksi juga), kemudian pindah ke Jalan Pahlawan Kota Probolinggo selama 6 bulan, kemudian mengontrak di Kedopak Kota Probolinggo, kemudian pindah ke Pajarakan yang pada mulanya Pemohon tinggal sendiri, kemudian mengajak Termohon kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon mengontrak di Kedopak Kota Probolinggo, Termohon juga ikut tinggal di sana;
- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan Tahun 2024 sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar sebanyak 1 kali di rumahnya di Jalan Arjuno ketika saksi berkunjung;

- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena masalah sertifikat rumah. Pemohon meminta agar sertifikat rumah Termohon di atasnamakan ke anak-anak oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumahnya di Pajarakan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada jam 11 malam Pemohon menelpon Termohon untuk datang ke rumahnya di Pajarakan Kabupaten Probolinggo, kemudian sekitar jam 12 malam Termohon berangkat ke sana diantar oleh anak saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tinggal di Pajarakan bersama Pemohon bertahan selama 2 bulan;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, penyebab Termohon tidak mau tinggal di Pajarakan karena tidak dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pengacara, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai dokter di Klinik Mayangan, penghasilannya Rp4 juta/bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan jalan sama-sama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah terlibat perdagangan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui lingkungan rumah Termohon beragama Islam dan anak-anak dididik dengan ajaran Islam;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Perum Pilang, RT.01, RW.04, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Pilang Permai (rumah orang tua Termohon), kemudian pindah ke Malang, kemudian pindah ke rumah di Pilang Kota Probolinggo (rumah milik orang tua Termohon), kemudian tinggal di rumah kost di Kecapan Jalan Pahlawan Kota Probolinggo, kemudian pindah ke rumah Jalan Arjuno Kota Probolinggo;
- bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan Tahun 2024 sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah orang tua saksi;
- Bahwa, Pemohon pernah bertengkar dengan orang tua Termohon disebabkan karena masalah pembagian uang sewa rumah milik orang tua Termohon yang dikontrak oleh Indomaret. Sedangkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon meminta sertifikat tanah Termohon dibalik nama atas nama anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal di Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Pemohon menelpon Termohon sekitar jam 10 malam dan kemudian Termohon berangkat ke sana, saksi ikut mengantar, dan Termohon tinggal di sana sekitar 2 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon kemudian kembali ke rumah di Jalan Arjuno Kota Probolinggo karena tidak dihiraukan oleh Pemohon ketika di rumah Pajarakan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah di Pajarakan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Termohon tidak mau tinggal di pajarakan karena tidak dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling kunjung dan jalan sama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah terlibat perdagangan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui lingkungan rumah Termohon beragama Islam dan anak-anak dididik dengan ajaran Islam;

3. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Galunggung RT.06 RW.04 Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga Termohon sejak tahun 2023 dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kedopak Kota Probolinggo, kemudian pindah bersama-sama ke rumah di Jalan Arjuno Kota Probolinggo;

- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semuanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa saat Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Jalan Arjuno, Kota Probolinggo, saksi mengetahui Pemohon jarang pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun lalu, namun saksi tidak tahu di mana Pemohon tinggal sekarang;
- Bahwa selama piah rumah Termohon dan Pemohon tidak pernah saling kunjung maupun jalan sama-sama;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pengadilan Agama Probolinggo tapi tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai dokter di klinik;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah terlibat perdagangan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah menghalangi Termohon untuk bertemu anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui lingkungan rumah Termohon beragama Islam dan anak-anak dididik dengan ajaran Islam;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

B. Bukti Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Print out kumpulan screenshot, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.1;

2. Fotokopi buku tabungan BRI an. Silvia hardiyanti dan fotokopi permohonan cetak rekening tertanggal 25 Februari 2025, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.2;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan mencukupkan buktinya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Termohon dan Gugatan Balik (Rekonvensi) kecuali secara tegas diakui kebenaraannya oleh Pemohon;
2. Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) buah alat bukti surat/tertulis, yaitu;

1. SURAT KETERANGAN DOMISILI atas nama RIZKY ZULKARNAIN HASIBUAN (Pemohon) NIK : 3574041504870002 Tanggal 7 Oktober 2024;

Membuktikan identitas diri Pemohon sesuai Bukti tersebut di beralamat di Dusun Dawuhan Rt. 04 Rw. 02 Desa Tanjung, Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur.

2. KUTIPAN AKTA NIKAH No. 0087/01/IV/2016 antara RIZKY ZULKARNAIN HASIBUAN Bin YUNAN HASIBUAN dengan SILVIA HARDIYANTI Binti SUHARI Tertanggal 2 April 2016;

Membuktikan bahwa Pemohon (RIZKY ZULKARNAIN HASIBUAN) dan (SILVIA HARDIYANTI) Termohon pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 April 2016, serta telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

3. PRINT SCREENSHOT WHATSAPP Percakapan antara Pemohon dengan Termohon Tanggal 14 Mei 2024;

Membuktikan bahwa Termohon telah berpamitan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Perumahan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dan pulang ke rumah orang tuanya di Kota Probolinggo. Hal ini bisa dikategorikan sebagai *Nusyuz* nya seorang isteri.

3. Bahwa di dalam persidangan Pemohon menghadirkan 2 (satu) orang saksi:

1. ABDUL MANAF, saksi bersumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sebagai berikut:

- a.** Saksi kenal dengan Pemohon dan tahu Termohon;
- b.** Saksi menerangkan bahwa yang menjadi Pemohon dalam persidangan ini adalah Rizky dan Termohonnya bernama Silvi;
- c.** Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon sudah sejak lama kurang lebih sudah 30 tahun yang lalu;
- d.** Saksi menerangkan bahwa ia bekerja sebagai karyawan swasta;
- e.** Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui jika Pemohon bersama istrinya setelah menikah tinggal di Malang, kemudian pulang ke Probolinggo;
- f.** Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan istrinya di probolinggo tinggal kadang tinggal di rumah orang tuanya kadang juga tinggal di rumah mertuanya di Pilang;
- g.** Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon juga tinggal di rumah Triwung;
- h.** Saksi menerangkan bahwa Pemohon akhirnya beli rumah di Pajarakan Kabupaten Probolinggo;
- i.** Saksi mengetahui rumah Pemohon di Pajarakan karena saksi pernah mengantar Meja Kursi ruang tamu di rumah Pemohon di Pajarakan;

- j.** Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pajarakan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - k.** Saksi mengetahui menerangkan bahwa ia mengetahui jika Pemohon bekerja sebagai Mediator di Pengadilan Agama Probolinggo;
 - l.** Saksi menerangkan bahwa ia bertempat tinggal di dekat rumah Triwung kurang lebih 500 meter;
 - m.** Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
 - n.** Saksi menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Lubna dan Zayna;
 - o.** Saksi menerangkan bahwa ia pernah datang ke rumah Triwung dan Pilang dan melihat antara Pemohon dan Termohon hubungannya sedang tidak baik-baik;
 - p.** Saksi menerangkan bahwa ia pernah menasehati Pemohon untuk kembali rujuk dengan istrinya;
 - q.** Saksi menerangkan bahwa lebaran idul fitri 2024 Termohon terakhir tinggal di rumah Pajarakan;
 - r.** Saksi menerangkan bahwa ia tahu jika penghasilan Pemohon sebagai Mediator yaitu sebesar Rp. 200 ribu sekali mediator;
- 2.** ZAINUL ISLAH, dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 sebagai berikut:
- a.** Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan tahu Pemohon mempunyai seorang istri;
 - b.** Saksi menerangkan bahwa Pemohon bernama Rizky;
 - c.** Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga di rumah Pajarakan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

- d.** Saksi menerangkan bahwa ia pernah ketemu dengan istrinya Pemohon waktu di perumahan Pajarakan saat itu dikenalkan oleh Pemohon;
 - e.** Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui istrinya Pemohon pernah tinggal di Perumahan Pajarakan kurang lebih 3 (tiga) minggu;
 - f.** Saksi menerangkan istri Pemohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - g.** Saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
 - h.** Saksi menerangkan bahwa fasilitas di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sudah lengkap, ada listrik, air, wifi dekat dengan pasar dan juga masjid;
 - i.** Saksi menerangkan bahwa Pemohon kerjanya swasta, kadang juga sebagai mediator di Pengadilan;
 - j.** Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui jika penghasilan dari mediator sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali mediasi;
 - k.** Saksi menerangkan bahwa Pemohon lebih banyak tidak di rumah;
 - l.** Saksi menerangkan bahwa ia pernah mendengar anaknya menangis saat di rumah Pajarakan;
 - m.** Saksi menerangkan bahwa ia pernah ketemu dengan istri Pemohon saat di klinik mayangan probolinggo;
 - n.** Saksi menerangkan jika Pemohon dulu pernah mengajukan Gugatan Perceraian kemudian di cabut karena Termohon mau pulang ke rumah Pajarakan;
 - o.** Saksi menerangkan bahwa ia pernah melihat Termohon pulang ke rumah Pajarakan Bersama Ibunya;
- 4.** Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan saling berkaitan, antara

Pemohon dengan Termohon telah terjadi perbuatan hukum yaitu Pernikahan;

5. Bahwa berdasarkan bukti P-3, Termohon telah berpamitan kepada Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah bersama di Pajajaran dan pulang ke rumah orang tuanya di Kota Probolinggo;

6. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 maupun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon saling berkaitan satu sama lain yang diajukan dipersidangan jika Termohon terbukti Nusyuz;

7. Bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan saling berkaitan satu sama lainnya jika Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

8. Bahwa terbukti di persidangan jika Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk dimediasi, akan tetapi selalu gagal dan perceraian adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangganya;

9. Bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Abdul Manaf dan Zainul Islah jika pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang mediator yang penghasilannya sekitar 150 ribu hingga 200 ribu per mediasi;

10. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi berupa foto-foto status di *WhatsApp* Pemohon hanyalah membantu menangani perkara atau kasusnya Rekan seprofesi, membantu melayani masyarakat, yang tentunya biaya atau honor yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan kantor Advokat masing-masing, sedangkan Pemohon tidak sedang memiliki klien sendiri selama mendampingi klien dari Rekanan advokat dan semuanya murni membantu dan melayani masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk diputus perkaranya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON (alm) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dr. Silvia Hardiyanti Binti Suhari S.Ag., M.Pd di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi;
- Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku:

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan tiada memihak.

Bahwa, pada persidangan elektronik pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengunggah dokumen kesimpulan elektroniknya ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP), sebagai berikut:

Konvensi:

1. Bahwa Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi secara tegas menolak dalil Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi kecuali diakui secara tegas oleh Termohon konvensi/penggugat rekonvensi.
2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 2 terbukti:
Sebidang tanah jalan Arjuna dibeli oleh orang tua Termohon (Suhari) didapat hasil sewa ruko milik orang tua Termohon yang disewa oleh

Indomaret. Hasil sewa tersebut dibelikan tanah dan dibangun rumah yang berlokasi jalan Arjuna, Triwung Lor, Kota Probolinggo.

3. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 3 terbukti :

Pemohon juga seorang advokat / pengacara dan mediator.

4. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 4 terbukti :

Bahwa antara Termohon konvensi / penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi / tergugat rekonvensi telah terjadi pernikahan pada tanggal 2 April 2016 tercatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0087 01/IV/2016 tanggal 2 April 2016 (23 Djumadil Tsaniah 1437H).

5. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 5 terbukti :

Termohon tidak bersedia tinggal setiap hari di kos Gang Pahlawan Kota Probolinggo dengan alasan demi menjaga kesehatan Termohon selama kehamilan dan kos tersebut kurang layak untuk tempat tinggal keluarga. Akibat sikap Pemohon, kesehatan Termohon selama kehamilan terganggu hingga Termohon melahirkan anak kedua secara darurat melalui operasi sesar, gerakan janin berkurang hingga tidak ada pergerakan janin. Dibuktikan pada buku KIA pada saat kontrol tanggal 9 Mei 2023, Termohon langsung MRS (Masuk Rumah Sakit) untuk operasi sesar saat itu juga.

6. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 6 telah terbukti :

Pemohon lalai memberikan nafkah uang kepada Termohon selama 7 bulan (Bulan Desember 2022 – Juli 2023).

7. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 7 telah terbukti :

Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon selama ini belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Pemohon, Termohon dan 2 orang anak sehingga Termohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

8. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 8 telah terbukti :

Termohon mengikuti Pemohon tinggal di Pajarakan namun diberi nafkah minimal sebulan Rp600.000 secara *cash* selanjutnya dibuktikan Pemohon memberikan nafkah Rp 600.000 hingga Rp 800.000 per bulan.

9. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 9 terbukti :

Termohon praktik dokter beberapa jam (3 jam sehari) tidak meninggalkan anak-anak seharian seperti yang Pemohon tuduhkan dalam replik Pemohon no 7 halaman 4. Justru Pemohonlah tidak pernah ada upaya untuk bertemu dengan anak-anaknya selama 9 bulan ini.

10. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 10 terbukti :

Termohon support Pemohon untuk bisnis dan sekolah Pemohon tidaklah seperti yang disangkakan oleh Pemohon bahwa Termohon selalu membahas harta (replik Pemohon no 2) dan gila harta dan gila uang (duplik rekonvensi no 3).

11. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Termohon no 11 terbukti :

Selama Termohon dan anak-anak tinggal di Pajarakan, anak pertama menjadi tantrum dalam bukti chat WA Termohon kepada Pemohon, Termohon melaporkan bahwa anak memotong rambutnya sendiri.

Bahwa selain pembuktian surat Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi juga menghadirkan 3 orang saksi :

I. Ibu SAKSI 1 selaku ibu kandung Termohon

II. SAKSI 2 selaku adik kandung Termohon

III. Supaida selaku Asisten Rumah Tangga.

1. Bahwa saksi I (SAKSI 1) dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon konvensi

- Saksi adalah ibu kandung dari Termohon konvensi /
penggugat rekonvensi

- Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah juga sebagai advokat / pengacara.
- Saksi menerangkan awal perselisihan, Pemohon menghendaki sertifikat tanah jalan Arjuna Triwung Lor atas nama Termohon dibaliknamakan atas nama Pemohon. Terbukti bahwa awal perselisihan dari Pemohon sendiri menghendaki sertifikat tanah jalan Arjuna Triwung Lor atas nama Termohon dibaliknamakan atas nama Pemohon hingga menginginkan rumah tersebut untuk dijual. Bahwa Pemohonlah yang gila harta menepis dalil Pemohon (replik Pemohon no 2) dan (duplik rekonvensi no 3) mengatakan Termohon gila harta dan gila uang.
- Saksi menerangkan tanah di Jalan Arjuna dibeli dan dibangun rumah oleh orang tua Termohon (Suhari) yang uangnya dari hasil sewa ruko Jalan Soekarno Hatta Pilang milik orang tua Termohon oleh Indomaret. Terbukti sudah sepantasnya orang tua Termohon memberikan tanah dan dibangun rumah sertifikat atas nama Termohon.
- Saksi menerangkan Termohon mengikuti Pemohon untuk pindah dan tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan jalan Mastrip Gang Pisang Kedupok. Terbukti bahwa Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal di kontrakan jalan Mastrip Gang Pisang Kedupok.
- Saksi menerangkan Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah Pajarakan Kabupaten Probolinggo (Selama April 2024 – Mei 2024) saat masih suasana Lebaran Idul Fitri 2024 saat itu Termohon di telpon oleh Pemohon sekitar pukul 23.00 dan Termohon pergi bersama anak-anaknya ke rumah Pajarakan diantar oleh adik kandung Termohon (saksi II). Terbukti bahwa Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal di rumah Pajarakan Kabupaten Probolinggo.

- Saksi menerangkan bahwa anak-anak Termohon diasuh dengan baik oleh Termohon tidak ditelantarkan, Terbukti anak-anak Termohon diasuh dengan baik
 - Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui / melihat Pemohon menjenguk anak-anaknya. Terbukti, Pemohonlah bersikap abai, tidak ada upaya mengetahui anak-anaknya
 - Saksi menerangkan Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon.
 - Saksi menerangkan saat ini Termohon tinggal bersama kedua anak-anaknya di rumah Jalan Arjuna Triwung Lor. Terbukti, Termohon bersama anak-anak tinggal mandiri tidak ikut orang tua Termohon.
2. Bahwa saksi II (SAKSI 2) dibawah sumpah menerangkan:
- Saksi kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon konvensi
 - Saksi adalah adik kandung dari Termohon konvensi / penggugat rekonvensi
 - Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah juga sebagai advokat / pengacara.
 - Saksi menerangkan awal perselisihan Pemohon menghendaki sertifikat tanah jalan Arjuna Triwung Lor atas nama Termohon dibaliknamakan atas nama anak pertama Pemohon-Termohon, karena anak masih dibawah umur Pemohon menghendaki sertifikat tersebut dibaliknamakan atas nama Pemohon. Saksi menerangkan saat itu melihat Termohon dan Pemohon berselisih di rumah Pilang (orang tua Termohon) kemudian kedua orang tua Termohon memediasi perselisihan tersebut dan terungkap keinginan Pemohon menghendaki sertifikat tersebut. Sejak saat itu sikap Pemohon menjadi berubah. Terbukti bahwa awal perselisihan dari Pemohon sendiri menghendaki sertifikat tanah jalan Arjuna Triwung Lor atas nama Termohon dibaliknamakan atas nama Pemohon.
 - Saksi menerangkan tanah di Jalan Arjuna dibeli dan dibangun rumah oleh orang tua Termohon (Suhari) yang uangnya

dari hasil sewa ruko Jalan Soekarno Hatta Pilang milik orang tua Termohon oleh Indomaret.

- Saksi menerangkan Termohon bersama anak sesekali menginap di kos-kosan Gang Pahlawan Kota Probolinggo membersamai Pemohon, saksi II yang mengantar Termohon. Terbukti bahwa Termohon masih mengikuti Pemohon meskipun tidak setiap hari di kos Gang Pahlawan tersebut.

- Saksi menerangkan Termohon mengikuti Pemohon untuk pindah dan tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan jalan Mastrip Gang Pisang Kedupok. Terbukti bahwa Termohon mengikuti Pemohon tinggal di Gang Pisang Kedupok.

- Saksi menerangkan Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah Pajarakan Kabupaten Probolinggo saat itu masih suasana Lebaran Idul Fitri 2024 saat itu saksi melihat Termohon ditelpon oleh Pemohon sekitar pukul 22.00 dan Termohon pergi bersama anak-anaknya ke rumah Pajarakan diantar oleh adik kandung Termohon (saksi II) tengah malam. Terbukti bahwa Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal di rumah Pajarakan Kabupaten Probolinggo dan hal tersebut membuktikan tidak ada belas kasihan terhadap Termohon dan anak-anak malam-malam dipaksa Pemohon untuk ke rumah Pajarakan dan tidak ada inisiatif Pemohon menjemput Termohon dan anak-anak.

- Saksi menerangkan Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon.

3. Bahwa saksi III (Supaida) dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon konvensi

- Saksi adalah Asisten Rumah Tangga dari Termohon konvensi / penggugat rekonvensi yang bekerja sejak 2023, anak kedua Termohon masih bayi.

- Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon pernah bekerja di Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

- Saksi tidak pernah melihat, mendengar pertengkaran Termohon dan Pemohon.
- Saksi menerangkan sebelumnya Pemohon pernah tinggal di Rumah Jalan Arjuna bersama Termohon dan kedua anaknya kemudian saksi melihat barang-barang Pemohon beberapa dibawa Pemohon tidak tau kemana, kemudian setelah ayah Pemohon meninggal, Pemohon tidak pernah ada di rumah Jalan Arjuna.
- Saksi menerangkan bahwa anak-anak Termohon diasuh dengan baik oleh Termohon tidak ditelantarkan
- Saksi menerangkan Pemohon tidak pernah menjenguk anak-anaknya hingga saksi III merasa iba terhadap anak kedua Termohon-Pemohon sejak bayi tidak ada kasih sayang seorang ayah (Pemohon).

Bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili

Atas bukti ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan sanggahan.

2. Kutipan Akta nikah

Atas bukti ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan sanggahan.

3. Print Screenshot Whatsapp percakapan antara Pemohon dengan Termohon.

Bukti print shoot percakapan chat Whatsapp antara Pemohon dan Termohon *"Ngalih yo ga usah mulih wes. Karepmu kunu."* Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon mempersilahkan Termohon untuk pergi dan tidak perlu kembali. Jawaban Termohon dalam whatsapp menunjukkan bahwa selama tinggal di Pajajaran anak menjadi tantrum, anak tidak diperbolehkan sekolah, Termohon tidak diperbolehkan praktik, kesehatan mental Termohon tidak baik akibat KDRT verbal yang Termohon terima dan nafkah yang diterima Termohon minim Rp 600.000 sebulan yang dapat dipatahkan bukti Termohon no 8 dan 10. Keterangan Saksi I Termohon menerangkan bahwa Termohon

tinggal bersama kedua anak-anaknya di rumah Jalan Arjuna Triwung Lor tidak tinggal bersama orang tua Termohon. Dengan alasan yang jelas sehingga dalam hal ini Termohon tidak dapat dikatakan nuzyuz.

Bahwa selain pembuktian surat Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi menghadirkan 2 orang saksi :

I. Manab selaku teman Pemohon

II. Zainul Islah selaku tetangga samping rumah Pajarakan

1. Saksi Zainul Islah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi melihat dan mengetahui bahwa Termohon, Pemohon bersama anak-anak pernah tinggal di rumah Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Terbukti Termohon mengikuti Pemohon tinggal di rumah Pajarakan
- Saksi menerangkan sering mendengar anak-anak Termohon menangis. Terbukti bahwa anak-anak menjadi tantrum, tidak betah dan ingin kembali sekolah.
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon selain mediator pekerjaan sampingan yaitu jualan. Keterangan saksi membuktikan pendapatan Pemohon tidak hanya mediator saja
- Saksi menerangkan saat Termohon tinggal di Pajarakan, saksi tidak melihat sehari-hari / jarang Pemohon di rumah Pajarakan. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon memperlakukan Termohon dan anak-anak seperti dalam penjara rumah tidak diperbolehkan aktivitas.
- Saksi menerangkan selama pisah rumah, Pemohon berkegiatan di Malang jarang bertemu di rumah Pajarakan. Hal tersebut membuktikan Pemohon banyak aktivitas di Malang.

Rekonvensi:

Penggugat Rekonvensi dalam persidangan perkara No: 24/Pdt.G/2025.PA.Prob sebagai berikut :

1. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi no 1 dan no 2 telah terbukti bahwa anak Termohon dan

Pemohon masih dibawah umur yang membutuhkan biaya hadhanah dan nafkah anak yang merupakan tanggung jawab dari ayahnya (Pemohon).

2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi no 3 foto status whatsapp Pemohon rekonvensi membuktikan bahwa Pemohon juga seorang advokat memiliki kegiatan perkara sehingga dalam hal ini Pemohon mampu memberikan nafkah iddah, mut'ah, kekurangan nafkah mahdiah anak, kekurangan nafkah mahdiah istri, dan nafkah terhutang.

3. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi no 4 bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonvensi pernah didaftarkan haji reguler oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2017 dengan uang milik Penggugat Rekonvensi dari tabungan BRI Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terbukti dengan bukti surat permohonan cetak rekening koran bank BRI dan buku tabungan BRI Penggugat Rekonvensi. Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menghukum kepada tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pendaftaran haji tersebut, tetapi kalau memang tidak terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan memberikan dan berangkat haji bersama-sama pada tahun 2025;

4. Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon konvensi / tergugat rekonvensi bersikukuh mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon konvensi / penggugat rekonvensi yang telah mendampingiya hampir 9 tahun, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam surat Al Baqoroh 241. Adapun bunyi dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib :

(a) Memberi mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad dhukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Firman Allah dalam surat Al Baqoroh 241 sebagai berikut :

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang maruf

5. Bahwa tidak ada fakta dipersidangan yang membuktikan jika Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi merupakan istri nusyuz sehingga sangatlah berdasar Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, kekurangan nafkah mahdiah anak, kekurangan nafkah mahdiah istri, dan nafkah terhutang.

6. Bahwa selama pernikahan hamper selama 9 tahun Tergugat rekonvensi hanya memberikan uang nafkah untuk keluarga dalam 8 bulan ini selama pisah rumah (Juni 2024 – Januari 2025) setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp800.000 (terdiri dari anak Rp600.000, istri Rp200.000) padahal untuk kebutuhan dua orang anak minimal sebulan sejumlah Rp.3.000.000 sehingga Penggugat rekonvensi telah mengeluarkan untuk pembiayaan anak sejumlah setiap bulannya sejumlah Rp 2.400.000 dikalikan 8 bulan sejumlah Rp19.200.000, karenanya Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah madliyah dua orang anak sejumlah Rp19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)

7. Menghukum kapada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah untuk kedua orang anak untuk masa yang akan datang setiap bulannya sejumlah Rp3000.000 (Tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap 3 tahun hingga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa selama pernikahan selama 9 tahun Tergugat rekonvensi hanya memberikan uang nafkah dalam 8 bulan ini selama pisah rumah (Juni 2024 – Januari 2025) setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp800.000 (terdiri dari anak Rp600.000, istri Rp200.000) padahal untuk kebutuhan minimal keluarga dan kebutuhan pribadi istri sebulan sejumlah

Rp3000.000 sehingga Penggugat rekonvensi telah mengeluarkan untuk kebutuhan keluarga sejumlah setiap bulannya sejumlah Rp2.800.000 dikalikan 8 bulan sejumlah Rp22.400.000, karenanya Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah madliyah istri sejumlah Rp22.400.000 (Dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

9. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah istri Rp3000.000 x 7 bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah)

10. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang selama masa iddah Rp2000.000 x 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

11. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta);

12. Menghukum Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayar nafkah kekurangan nafkah madiyah anak, nafkah kekurangan madiyah istri, nafkah terhutang, nafkah mut'ah, nafkah idah secara lunas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam identitas surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon beralamat di Perumahan Pondok Indah, Jalan Arjuno V, Nomor 14, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dan Termohon dalam jawabannya tidak menyangkal dalil Pemohon terkait tempat tinggal Termohon. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kota Probolinggo dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2 dan Termohon mengajukan bukti T.4. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan T.4 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Keabsahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1.-----

Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 11/Kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 15 Januari 2025;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Moh. Nadzib Asrori, S.H., M.Hum, C.P.L. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027;

3.-----
Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya
atas nama Moh. Nadzib Asrori, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3) adalah menjadi dasar dalam menilai keabsahan surat kuasa khusus yang di dalamnya mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan menyebutkan pula kuasa tersebut bisa disubstitusikan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun, sehingga

sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dari Pemohon yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya bernama Moh. Nadzib Asrori, S.H., M.Hum., telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), dan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan enteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;

1.-----Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon yang menghadap di persidangan atas nama Moh. Nadzib Asrori, S.H., M.Hum telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak berperkara sebagaimana yang ada dalam surat permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator non-hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM. Berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Januari 2025, mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, tetapi terdapat kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak asuh dua orang anak dari Pemohon dan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan konvensi, kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak asuh anak, serta gugatan rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2022 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama di tempat tinggal yang disediakan Pemohon, dari kos-kosan di Gang Pahlawan Probolinggo, kontrakan di Gang Pisang Kedopok Probolinggo, sampai tempat tinggal Pemohon saat ini di Perumahan Tanjung *Village* Pajajaran kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir. Termohon selalu menuntut nafkah lahir dari Pemohon dan bila tidak sesuai keinginannya Termohon harus bekerja di luar rumah (tidak perlu memberitahu Pemohon) dan terakhir Termohon sering membentak Pemohon dengan nada yang kasar baik di dalam mobil, di rumah Termohon (Perumahan Pondok Indah Arjuna V) ataupun di depan orang tua Termohon (Perumahan Pilang Permai) dan lebih memilih suka tinggal dengan kedua orang tua Termohon daripada di kediaman Pemohon sendiri. Orang tua Termohon selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik dari tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari daripada hidup mandiri dengan hasil jerih payah Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak pertengahan bulan Mei tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah (hingga sekarang sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan) dan Termohon lebih suka memilih tinggal bersama dengan orang tuanya. Antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan/dimediiasi oleh saudara orang tua Termohon dan diberi nasihat agar kembali rukun dan membina keluarga yang harmonis lagi, namun tidak berhasil;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah antara Pemohon dan Termohon yang selerngkapnya telah diuraikan dalam replik dan duplik masing-masing sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali?
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama di rumah yang disediakan Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah lahir dari Pemohon sesuai keinginan Termohon, dan orang tua Termohon selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik dari tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari daripada hidup mandiri dengan hasil jerih payah Pemohon?
3. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon bahwa pertengkaran disebabkan karena Pemohon menghendaki sertifikat tanah dan rumah di Jalan Arjuno yang atas nama Termohon dibaliknamakan atas nama Pemohon dan dijual lalu dibeli rumah di Malang meskipun tanah dan rumah tersebut adalah uang milik orang tua Termohon hasil uang sewa dari Indomaret, apakah benar orang tua Termohon tidak ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apakah benar keengganan Termohon untuk tinggal di rumah bersama di Pajarakan disebabkan karena Termohon masih terikat kontrak kerja sebagai koordinator penelitian vaksin covid di RSUD Saiful Anwar Malang dan di samping itu karena Pemohon lalai memberikan nafkah dan tidak menghiraukan Termohon serta Termohon tidak diizinkan praktik dokter namun Termohon diminta ikut memikirkan cicilan rumah Pajarakan dengan cara jualan nasi secara online?

4. Apakah benar sejak Mei 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Pemohon memiliki kewajiban. **Pertama,**

Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Pemohon harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Pemohon harus membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.3. Semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, bukti P.1 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sedangkan alat bukti P.3 tidak dapat menunjukkan aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P.1 secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx A 33, RT.04, RW.02, Dusun Dawuhan, Desa Tanjung, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dikualifikasikan sebagai bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun untuk menghindari adanya rekayasa digital diperlukan penjelasan dari saksi ahli yang memiliki kepakaran di bidang rekayasa digital. Selain itu, menurut Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang

sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi ahli yang dapat menjelaskan otentifikasi bukti P.3 dan alat bukti tersebut juga tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka alat bukti P.3 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti saksi dari orang dekat Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Pajajaran Kabupaten Probolinggo, namun Termohon hanya tinggal sebentar di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan Tahun 2024 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

- Bahwa fasilitas rumah Pemohon dan Termohon di Pajarakan sudah lengkap seperti AC, perabot kursi sofa, peralatan dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Termohon hanya tinggal sebentar di rumah Pajarakan;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan jalan sama-sama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Termohon sebagai mediator;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti T.3 tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, terhadap alat bukti T.1, T.2, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan alat bukti T.3 karena tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1, T.2, T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.12, T.13 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka berdasarkan

ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 HIR alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.6 dan T.11 dikualifikasikan sebagai bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun alat bukti tersebut dapat menunjukkan aslinya melalui perangkat handphone, namun untuk menghindari adanya rekayasa digital diperlukan penjelasan dari saksi ahli yang memiliki kepakaran di bidang rekayasa digital. Oleh karena Termohon tidak mengajukan saksi ahli yang dapat menjelaskan otentifikasi isi dari bukti T.6 dan T.11 maka secara materiil alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon merupakan penduduk resmi Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua kandung Termohon telah melakukan pembelian sebidang tanah kavling pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.5 harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Termohon telah melakukan pemeriksaan kehamilan, namun jika alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa Termohon terjadi gangguan kehamilan akibat perlakuan Pemohon, maka alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.7 dan T.8 harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 dan tanggal 3 Februari 2024 serta 11 Februari 2024 Pemohon melakukan transfer uang kepada Termohon dan pada tanggal 27 Juli 2024, 30 Oktober 2024, 30 Nopember 2024, 29 Desember 2024, 31 Januari 2025, Pemohon melakukan transfer uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berprofesi sebagai dokter pada Klinik Mayang Medika yang beroperasi dari Hari Senin -Sabtu pukul 09.00-12.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.10 harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 dan tanggal 13 September 2023 Termohon mentransfer uang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.12 dan T.13 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Mikhayla Lubna Hasibuan, lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 2020 dan Malaika Zayna Azwa Hasibuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 9 Mei 2023, adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan alat tiga orang saksi dari orang dekat Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Termohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Termohon yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Perumahan Pilang Permai Kota Probolinggo (rumah orang tua Termohon), kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon juga di wilayah Pilang

Kota Probolinggo, kemudian pindah ke kos-kosan di Jalan Pahlawan Kota Probolinggo, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Arjuno Kota Probolinggo;

- Bahwa Pemohon pindah seorang diri ke rumah di Pajarakan Kabupaten Probolinggo, kemudian pernah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah tersebut, namun Termohon hanya bertahan kurang lebih 2 bulan, setelah itu Termohon pulang kembali ke rumah di Jalan Arjuno Kota Probolinggo;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan Tahun 2024 sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena masalah sertifikat rumah. Pemohon meminta agar sertifikat rumah yang atas nama Termohon dbaliknama atas nama anak-anak oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumahnya di Pajarakan;
- Bahwa, Pemohon menelpon Termohon tengah malam untuk datang ke rumahnya di Pajarakan Kabupaten Probolinggo, kemudian malam itu juga Termohon berangkat ke sana diantar oleh saudara kandung Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah mediator, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai dokter di Klinik Mayangan, penghasilannya Rp4 juta/bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan jalan sama-sama lagi;
- Bahwa Termohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon tidak pernah terlibat perdagangan anak;
- Bahwa Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu anaknya;
- Bahwa lingkungan rumah Termohon beragama Islam dan anak-anak dididik dengan ajaran Islam;

Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon maupun dari Termohon, ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Perum Pilang Permai 47F, Kelurahan Pilang, Kecamatan Pilang, Kota Probolinggo, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon juga di wilayah Pilang Kota Probolinggo, kemudian pindah ke kos-kosan di Jalan Pahlawan Kota Probolinggo, kemudian pindah ke Perumahan Pondok Indah, Jalan V, Nomor 14, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Pemohon kemudian pindah seorang diri ke rumah kediaman di Pajajaran Kabupaten Probolinggo, pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut, namun Termohon hanya bertahan kurang lebih 2 bulan, setelah itu Termohon pulang kembali ke rumah di Jalan Arjuno Kota Probolinggo karena Pemohon jarang ada di rumah sehingga kurang menghiraukan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Pemohon maupun dari Termohon, ternyata terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama Mikhayla Lubna Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 2020 dan Malaika Zayna Azwa Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 9 Mei 2023, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Pemohon maupun dari Termohon, ternyata terbukti bahwa keadaan rumah tangga

Pemohon maupun dari Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menghendaki sertifikat tanah di Jalan Arjuno Kota Probolinggo yang dibeli oleh orang tua Termohon dan diatasnamakan Termohon, diminta Pemohon untuk dibaliknamakan atas nama anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Pemohon maupun dari Termohon, ternyata terbukti bahwa sejak Mei 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di Pajarakan Kabupaten Probolinggo sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Pondok Indah, Jalan V, Nomor 14, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Selama pisah rumah sudah tidak pernah kumpul kembali maupun jalan bersama lagi. Selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon. Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti dari Pemohon dan Termohon terbukti bahwa Pemohon berprofesi sebagai mediator dan Termohon sebagai dokter di Klinik Mayang Medika Kota Probolinggo;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, serta perbandingan alat bukti dari Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 02 April 2016 dihadapan PPN KUA Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0087 01/IV/2016 tanggal 02 April 2016 (23 Djumadil Tsaniah 1437 H);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Perum Pilang Permai 47F, Kelurahan Pilang, Kecamatan Pilang, Kota Probolinggo, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon juga di wilayah Pilang Kota Probolinggo, kemudian pindah ke kos-kosan di Jalan Pahlawan Kota Probolinggo,

kemudian pindah ke Perumahan Pondok Indah, Jalan V, Nomor 14, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

3. Bahwa Pemohon pindah seorang diri ke rumah kediaman di Pajarakan Kabupaten Probolinggo, pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut, namun Termohon hanya bertahan kurang lebih 2 bulan, setelah itu Termohon pulang kembali ke rumah di Jalan Arjuno Kota Probolinggo karena Pemohon jarang ada di rumah sehingga kurang menghiraukan Termohon;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama Mikhayla Lubna Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 2020 dan Malaika Zayna Azwa Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 9 Mei 2023, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang disebabkan karena Pemohon menghendaki sertifikat tanah di Jalan Arjuno Kota Probolinggo yang dibeli oleh orang tua Termohon dan diatasnamakan Termohon, diminta Pemohon untuk dibaliknama atas nama anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sejak Mei 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di Pajarakan Kabupaten Probolinggo sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Pondok Indah, Jalan V, Nomor 14, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Selama pisah rumah sudah tidak pernah kumpul kembali maupun jalan bersama lagi. Selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai mediator, sedangkan Termohon bekerja sebagai dokter;
9. Bahwa Termohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Termohon tidak pernah terlibat perdagangan anak, Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu anaknya. Lingkungan rumah Termohon beragama Islam dan anak-anak dididik dengan ajaran Islam;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan kesetiaan telah luntur. Sehingga unsur ikatan batin berupa

ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2024 tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik sebagai suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga saat ini 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menghendaki sertifikat tanah di Jalan Arjuno Kota Probolinggo yang dibeli oleh orang tua Termohon dan diatasnamakan Termohon, diminta Pemohon untuk dibaliknama atas nama anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata ditandai dengan adanya kekerasan fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga telah secara nyata terjadi sikap abai dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak yang berakibat terjadinya *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;*

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah rumah 9 bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. *Para pihak telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 8 bulan lalu. Oleh karena itu, mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat

tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah pisah rumah 9 bulan lamanya;

4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Hakim maupun mediator telah berupaya untuk mendamaikan para pihak sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Orang terdekat telah pula mengupayakan penasihatn kepada Pemohon supaya rukun kembali, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa bertolak dari dalil syar’i tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Pemohon dan Termohon, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang, bahwa perceraian sifatnya mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu permohonan cerai hanya dapat dikabulkan dan diberi izin untuk

mengucapkan ikrar talak manakala perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang nyata telah terbukti (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan diikuti dengan telah berpisah rumah sejak 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum permohonan Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Para pihak sepakat hak asuh dua orang anak dari Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Termohon dengan ketentuan Pemohon tetap diberi kesempatan berkomunikasi dan bertemu anak sesuai waktu yang disepakati. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan dikaruniai dua orang anak bernama Mikhayla Lubna Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 2020 dan Malaika Zayna Azwa Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 09 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagai bagian dari surat permohonan, sehingga perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan dan amar putusan dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa: *“Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam surat permohonan.”*

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. Tidak merugikan pihak ketiga; dan c. Dapat dilaksanakan, sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin ‘Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا
صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait hak asuh anak bernama Mikhayla Lubna Hasibuan, lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 2020 dan Malaika Zayna Azwa Hasibuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 09 Mei 2023 berada dalam pengasuhan/hadlanah Termohon dengan ketentuan Pemohon

tetap diberi kesempatan berkomunikasi dan bertemu anak sesuai waktu yang disepakati. Kesepakatan tersebut sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun berada pada ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian belum berumur 12 tahun dan Termohon bukanlah seorang pemabuk, penjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak, lingkungan sekitar tempat tinggal Termohon bgeragama Islam dan anak tersebut dididik dengan cara agama Islam, dengannya kesepakatan hak asuh anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim menetapkan pemeliharaan anak (*hadlanah*) oleh Termohon berlaku hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Islam dan negara melarang keras memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 14 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Betapapun Termohon dalam kesepakatan ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah*, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya. Berdasarkan Petunjuk angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pemegang hak *hadlanah* (Termohon) wajib memberi akses kasih sayang kepada Pemohon. Apabila Termohon melakukan perbuatan menghalangi akses Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama. Karena itu, kesepakatan agar Termohon

tidak mengalangi Pemohon mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan memberikan akses kepada Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menetapkan bahwa anak bernama Mikhayla Lubna Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 2020 dan Malaika Zayna Azwa Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 09 Mei 2023, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Termohon hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik atau rekonvensi, maka dalam penyebutan pihak-pihak dalam perkara ini, Termohon yang mengajukan gugatan balik selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Tergugat dalam gugat-asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya secara tertulis atau lisan. Di samping itu, gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa tuntutan nafkah madhiyah anak, nafkah anak, nafkah madhiyah istri, kekuarangan nafkah madhiyah istri, nafkah iddah, mut'ah, yang pengajuannya bersama-sama dengan jawaban dan secara materiil pokok tuntutan tersebut berhubungan langsung dengan permohonan konvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim berpendapat bahwa tata cara pengajuan gugatan rekonvensi maupun kaitan tuntutan rekonvensi dengan perkara konvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan pengembalian uang pendaftaran haji. Terkait tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini merupakan *asessoir* dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam rekonvensi ini;

Tentang Nafkah Madhiyah Anak

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal tuntutan nafkah madhiyah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tuntutan nafkah madhiyah anak secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan berdasarkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah anak sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan balik/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik tersebut Penggugat Rekonvensi ternyata tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak dan berakibat menjadi nafkah lampau yang terutang (madhiyah). Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil yang menjadi dasaruntutannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR petitum gugatan rekonvensi angka (2) terkait nafkah madhiyah anak dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk dua orang anak bernama Mikhayla

Lubna Hasibuan, lahir tanggal 20 Juli 2020 dan Malaika Zayna Azwa Hasibuan, lahir tanggal 09 Mei 2023 setiap bulannya sejumlah Rp3000.000 (Tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap 3 tahun hingga anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan rekonvensi tentang nafkah anak karena Tergugat Rekonvensi hanya berpenghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membayar angsuran rumah setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 15 tahun dan untuk nafkah anak dan istri sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya, begitu pula Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan dalil terkait penghasilan dalam setiap bulannya dan tidak pula membuktikan tanggungan cicilan rumahnya setiap bulan serta pengeluaran lainnya yang bisa dijadikan dasar bagi hakim dalam mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi, kecuali jenis pekerjaan Tergugat Rekonvensi diketahui yaitu sebagai mediator;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi, untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah untuk dua anak, Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara riil, yang bekerja sebagai mediator. Karena itu, secara aktual Tergugat Rekonvensi harus dinilai sebagai orang yang memiliki pekerjaan tetap sebagai pengacara dan berpenghasilan sesuai jumlah perkara yang ditangani;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadar potensinya untuk

bekerja, menghasilkan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan menghasilkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata berusia 37 tahun dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan menghasilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial untuk bekerja dan menghasilkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan standar dalam menentukan besaran nominal nafkah anak adalah estimasi inflasi tahun 2024 dan menurut Bank Indonesia inflasi sebesar 3.2%, sehingga biaya hidup per kapita/orang di Kota Probolinggo sejumlah Rp1.514.373,00 (satu juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa biaya/kebutuhan hidup anak-anak adalah separuh dari orang dewasa. Maka untuk menjamin biaya hidup dan tumbuh kembang dua orang anak secara layak dan mempertimbangkan kemampuan aktual dan potensial Tergugat Rekonvensi serta profesi Penggugat Rekonvensi sebagai dokter yang juga menghasilkan, sudah selayaknya kedua orang tua bahu membahu membiayai anak-anaknya hingga dewasa/mandiri. Namun, demi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak, Hakim berpendapat nominal nafkah untuk dua orang anak yang layak dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, di mana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu,

nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi harus disertai kenaikan 10% dari nominal yang ditetapkan dalam setiap tahun (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa Hakim perlu menetapkan batas akhir penunaian kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah anak yang menurut hukum batasnya adalah hingga anak tersebut dewasa/mandiri, yakni sudah menikah atau telah berusia 21 tahun. Selain itu, karena anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka tatacara pembayarannya diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* yang pada pokoknya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Mikhayla Lubna Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 2020 dan Malaika Zayna Azwa Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 09 Mei 2023 setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tatacara pembayarannya diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) terkait nafkah anak beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang Nafkah Madhiyah Istri

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terkait nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal tuntutan nafkah madhiyah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, membolehkan istri menuntut nafkah madhiyah terhadap suaminya yang telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah selama dalam perkawinan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta menggali fakta kemampuan suami dan kebutuhan hidup dasar istri. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan balik/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda PR.1 dan PR.2 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti TR.1 dan TR.2 telah diberi meterai cukup dan bukti TR.2 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti TR.1 tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, terhadap alat bukti TR.2 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Sedangkan alat bukti TR.1 karena tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.2 secara materil tidak memiliki hubungan langsung dengan materi tuntutan karena yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah madhiyah, sedangkan bukti TR.2 berupa fotokopi buku rekening dan permohonan pengajuan cek rekening koran, sehingga tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi ataupun tidak dapat membuktikan secara utuh lalu lintas transaksi pengiriman nafkah yang bisa dilakukan secara manual maupun melalui metode transfer antar rekening. Justru dalam pertimbangan konvensi, Penggugat Rekonvensi membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang kelalaiannya melahirkan kewajiban nafkah lampau yang terutang (madhiyah). Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil yang menjadi dasar tuntutan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR petitum gugatan rekonvensi angka (5) terkait nafkah madhiyah istri dinyatakan ditolak;

Tentang Kekurangan Nafkah Madhiyah Istri

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terkait kekurangan nafkah madhiyah istri sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal tuntutan kekurangan nafkah madhiyah istri yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah secara maknawi merupakan nafkah terutang yang belum ditunaikan oleh suami selama masa perkawinan. Kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Nafkah istri bersifat *littamlik* yang apabila tidak dilaksanakan oleh suami akan menjadi hutang yang suatu saat bisa dituntut oleh istri (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan kekurangan nafkah madhiyah seharusnya bukan menjadi tuntutan

yang terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tuntutan nafkah madhiyah. Oleh karena tuntutan nafkah madhiyah telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka (4) terkait tuntutan kekuarangan nafkah madhiyah juga dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik terkait nafkah iddah terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Begitu pula Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagai suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama dan bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) hingga dikaruniai 2 orang anak. Dengan demikian, telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*";

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bukan istri yang *nusyuz* dan dalam kondisi tamkin. Penggugat Rekonvensi tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai dokter di wilayah Kota Probolinggo dan selama Penggugat Rekonvensi tinggal di Pajajaran, Tergugat Rekonvensi jarang ada di rumah sehingga kurang menghiraukan Penggugat Rekonvensi. Maka itu, tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi telah berdasarkan hukum, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik terkait nafkah iddah terhadap Tergugat Rekonvensi dengan jumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TR.2 yang diajukan Penggugat Rekonvensi secara materil tidak memiliki hubungan langsung dengan materi tuntutan karena yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah iddah, sedangkan bukti TR.2 berupa fotokopi buku rekening dan permohonan pengajuan cek rekening koran, sehingga tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti ternyata para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya, kecuali jenis pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai mediator sebagaimana telah diuraikan dalam fakta persidangan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak dijatuhkan talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ...

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan, namun untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah

iddah kepada Penggugat Rekonvensi, Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara riil, yang bekerja sebagai mediator. Karena itu, secara aktual Tergugat Rekonvensi harus dinilai sebagai orang yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan sesuai jumlah perkara yang ditangani;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masuk dalam kategori usia produktif, masih berusia 37 tahun, berpendidikan sarjana, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan tinggi, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menajalani masa iddah, Hakim menggunakan standar ukuran Upah Minimum Kota Probolinggo Tahun 2025 perbulan yang ditetapkan sebesar Rp2.876.656,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Angka yang ditetapkan tersebut berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), meliputi unsur makanan maupun non makanan. Karena itu, Hakim memberikan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan unsur kepatutan

seorang suami yang sudah 8 tahun berumah tangga dalam suka maupun duka, kemampuan Tergugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan potensial dan kemampuan aktual, serta kelayakan Penggugat Rekonvensi hidup di Kota Probolinggo. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Hakim perlu menambahkan amar condemnatoir dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka (6) terkait nafkah iddah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi terkait nafkah iddah dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan gugatan mut'ah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah bertujuan untuk menghibur dan membantu istri beradaptasi dengan kehidupan barunya setelah perceraian. Terkait pembebanan mut'ah kepada suami mensyaratkan istri dalam keadaan sudah digauli oleh suami (*ba'daddukhul*). Oleh karena selama proses persidangan

berlangsung Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) hingga dikaruniai dua orang anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi dan melihat kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai mediator dan berpenghasilan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya cicilan hutang yang harus dibayar dalam setiap bulannya, maka Hakim berpendapat pembebanan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan nominal yang wajar dan berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Hakim perlu menambahkan amar condemnatoir dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang pembayarannya ditunaikan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat Rekonvensi angka (7) sepanjang mengenai tuntutan mut'ah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang Tuntutan Pengembalian Dana Pendaftaran Haji

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi mengembalikan biaya pendaftaran haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan balik/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik tersebut Penggugat Rekonvensi ternyata tidak dapat membuktikan dalilnya. Sehingga, berdasarkan

Pasal 163 HIR petitum gugatan rekonvensi angka (8) terkait pengembalian biaya pendaftaran haji dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempertimbangkan kesimpulan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menetapkan anak-anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama:
 - 3.1. Mikhayla Lubna Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 2020;
 - 3.2. Malaika Zayna Azwa Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 09 Mei 2023;

berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Termohon Konvensi hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Menghukum Termohon Konvensi untuk tidak menghalangi Pemohon Konvensi mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sebagaimana diktum angka 3 (tiga);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Mikhayla Lubna Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Malang pada tanggal 20 Juli 2020 dan Malaika Zayna Azwa Hasibuan binti Rizky Zulkarnain Hasibuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 09 Mei 2023, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tata cara pembayarannya diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp458.000,00 (Empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada Hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriyah, oleh **Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal. Putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dibantu oleh **Humam Fairuzy Fahmi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Humam Fairuzy Fahmi, S.H.I., M.H.

Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	200.000 ,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 458.000,00

(Empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)